CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

MAITRE D'OUVRAGE	**Hauts de Seine Habitat - OPH** 45, rue Paul Vaillant Couturier 92 300 LEVALLOIS PERRET
Représentant du Maître d'ouvrage	M. le Directeur Général de Hauts de Seine Habitat - OPH
OBJET DU MARCHÉ	***Marché de travaux*** **Rénovation de la production et distribution ECS** **1035 - Résidence Les Champs Philippe – LA GARENNE COLOMBES**
Procédure	**Procédure adaptée ouverte** **Articles L. 2123-1, R. 2123-1 du Code de la commande publique.**
CCAG applicable	**CCAG-Travaux** ***(arrêté du 31 mars 2021)***

SOMMAIRE

ARTICLE 1ER – OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 6
1.1 – Objet du marché 6
1.2 – Parties contractantes 6
1.3 – Forme et durée du marché 6
1.4 – Allotissement 7
Le présent marché se décompose en deux lots 7
1.5 – Maîtrise d'ouvrage - Maitrise d'œuvre – Maitrise de chantier – Contrôle Technique - CSPS 7
1.5.1 – Maîtrise d'ouvrage 7
1.5.2 – Maîtrise d'œuvre 7
1.5.3 – Personne chargée d'assurer le suivi de l'exécution 7
1.5.4 – Maîtrise de chantier 7
1.5.6 – Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 7
1.5.7 – Ordonnancement pilotage et coordination des travaux (OPC) 8
1.5.8 – Autres SSI etc 8
ARTICLE 2 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 8
2.1- Pièces contractuelles 8
2.2 – Responsabilité générale du Titulaire 10
2.3 – Opposabilité des pièces du marché à l'égard du Titulaire 10
2.4 – Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché 10
2.5 – Ordres de service 10
2.6 – Obligations générales du Titulaire 11
ARTICLE 3 – FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS -ELECTION DE DOMICILE 12
ARTICLE 4 – PROTECTIONS DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 12
ARTICLE 5 – SOUS - TRAITANCE 12
5.1 – Définition 12
5.2 – Désignation des sous-traitants 12
5.3 – Modalités de paiement direct 13
5.4 – Sous-traitance au second degré 13
ARTICLE 6 – CLAUSES DE FINANCEMENT ET SURETE 13
6.1 – Modalité du versement et remboursement de l'avance 13

6.2 - Retenue de garantie 14
6.3 - Acompte 14
6.4 - Prestations similaires 14
ARTICLE 7 - MODALITE DE DETERMINATION DES PRIX 14
7.1 - Forme des prix 14
7.2 - Contenu des prix 16
7.2.1 - Taxes 16
7.2.2 - Variantes 16
7.2.3 - Prestation Supplémentaire Eventuelle 16
7.3 - Variation dans les prix - Actualisation 16
7.3.1 - Mois d'établissement des prix du marché 16
7.3.2 - Choix des index de référence 16
7.3.3 - Modalités de l'actualisation 16
7.3.4 - Application de la taxe à la valeur ajoutée 17
ARTICLE 8 - MODALITES DE REGLEMENT 17
8.1 - Règlement des ouvrages 17
8.1.1 - Bases de règlement 17
8.1.2 - Conditions de règlement 17
8.1.2.1 - Forme de règlement 17
8.2 - Projet de décompte 18
8.2.1 - Généralités 18
8.2.2 - Préparation et acceptation des situations en décomptes définitifs 18
8.3 - Mandatement des acomptes mensuels 18
8.4 - Déchéance quadriennale 18
8.5 - Approvisionnement 18
ARTICLE 9 - DELAI D'EXECUTION 19
9.1 - Délai d'exécution des travaux 19
9.1.1 - Délai global et calendrier général 19
9.1.2 - Calendrier détaillé d'exécution 19
9.1.3 - Intempéries 20
9.2 - Prolongation des délais d'exécution 20
9.2.1 - Modification du délai d'exécution 20
9.2.2 - Intempéries donnant lieu à une prolongation du délai d'exécution 20
ARTICLE 10 - PENALITES - RETENUES - PRIMES 21
10.1 - Pénalités et retenues pour retard dans l'exécution 21
10.2 - Primes d'avance 23
10.3 - Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution 23
10.4 - Cause légitime 24

10.4.1 – Définition des causes légitimes 24
10.4.2 – Effets des causes légitimes 24
ARTICLE 11 – NATURE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 25
11.1 – Nature des matériaux et produits 25
ARTICLE 12 – IMPLANTATION DES OUVRAGES 26
12.1 – Constats préalables 26
12.2 – Piquetage général 26
12.3 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterres 26
ARTICLE 13 – COORDINATION - ORGANISATION - PREPARATION - EXECUTION DES TRAVAUX 27
13.1 – Coordination - organisation - préparation 27
13.1.1 – Coordination 27
13.1.2 – Organisation collective et matérielle du chantier 27
13.1.3 - Période de préparation - préparation d'exécution des travaux 27
13.1.4 – Installations de chantier 28
13.1.5 – Echantillons 29
13.2 – Plans d'exécution - notes de calculs - études de travail 29
ARTICLE 14 – REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX 29
ARTICLE 15 – PROTECTION DE LA SANTE 30
15.1 – Mesures d'ordre social - application de la réglementation du travail 30
15.2 – Organisation - sécurité et hygiène des chantiers 30
15.2.1 – Hygiène et sécurité sur le chantier 31
15.2.1.1 – Locaux pour le personnel 33
15.2.1.2 – Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) 33
15.3 – Exécution des travaux 33
15.3.1 – Prise de possession du site 33
15.3.2 – Rendez-vous de coordination - rendez-vous de chantier 34
15.3.3 – Signalisation et déviations - entretien du domaine public 34
15.3.4 – Dégradations causées aux voies publiques et aux espaces privés extérieurs aux limites de l'opération 34
15.3.5 – Autorisations 34
15.3.6 – Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi 35
15.3.7 – Nettoyage 35
15.3.8 – Chauffage de chantier (préchauffage) 35
15.3.9 Reportages photographiques 36
15.3.10 – Dépenses communes - compte prorata 36
15.3.10 – Certification Habitat & Environnement 36

ARTICLE 16 – CONTROLES - RECEPTION DES TRAVAUX 36
16.1.1 – Contrôles et essais 36
16.1.2 – Vérification technique 36
16.1.3 – Exigences liées à l'Environnement et à la Réglementation thermique et acoustique 36
16.2 – Réception 37
16.2.1 – Levées des réserves 37
16.2.2 – Réception partielle et garanties 37
16.3 – Documents fournis après exécution 37
16.4 - Délai de garantie 38
16.5 – Garanties particulières 39
17 – ASSURANCES 39
17.1 – Assurances de chantier 39
17.1.1 – Police tous risques chantier 39
17.1.2- Police RC décennale collective 40
17.2 – Assurances individuelles de l'entreprise 40
17.2.1 – Police de responsabilité décennale et risques annexes 40
17.2.2 – Police de responsabilité de droit commun 41
17.2.3 – Dispositions communes 42
17.3. Justifications à fournir par l'entrepreneur et ses sous-traitants 43
ARTICLE 18 – CONFIDENTIALITE-PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES . 44
18.1 – Confidentialité 44
18.2 – Protection des données personnelles 44
ARTICLE 19 – CLAUSE DE REEXAMEN 44
ARTICLE 20 – CHANGEMENT DANS L'ENTREPRISE 45
ARTICLE 21 – REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE 45
ARTICLE 22 – AJOURNEMENT DES TRAVAUX 45
ARTICLE 23 – DIFFERENTS ET LITIGES 45
23.1 – Le règlement amiable 45
23.2 – La procédure contentieuse 46
ARTICLE 24 - RESILIATION DU MARCHÉ 46
ARTICLE 25 – DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 47

ARTICLE 1ER – OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 – Objet du marché

La présente consultation a pour objet des travaux de rénovation de la production et distribution ECS 1035 - Résidence Les Champs Philippe – LA GARENNE COLOMBES.

Le marché se décompose en deux lots

Lot	Descriptif
1	Production
2	Distribution

Le descriptif des travaux est indiqué dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), joint au dossier de consultation.

1.2 – Parties contractantes

Les Parties contractantes sont les suivantes :

- **Hauts-de-Seine Habitat – OPH**, représenté par son Directeur Général, agissant en qualité de Pouvoir adjudicateur, dénommé dans le présent CCAP par « Hauts-de-Seine Habitat », « Maître d'Ouvrage », « Pouvoir adjudicateur » ou encore « Acheteur » ;

- **Le Titulaire du marché**, désigné dans l'Acte d'Engagement, dénommé dans le présent CCAP par « le Titulaire » ;

1.3 – Forme et durée du marché

Le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire (DPGF) annexé à l'acte d'engagement.

Le présent marché débute lors de sa notification officielle, effectuée par l'envoi des documents signés des Parties au Titulaire.

Toutefois, la date effective de démarrage est fixée par ordre de service (OS), lequel est obligatoirement délivré postérieurement à la notification officielle du marché.

Le marché s'achèvera après réception sans réserve de la totalité des travaux et ouvrages décrits au marché et après l'achèvement des garanties légales attachées au marché.

La durée prévue de réalisation globale de l'opération est de dix (10) mois à compter de l'ordre de service dont 30 jours de préparation.

Il est loisible au Titulaire, dans son offre de proposer des délais inférieurs à ceux susmentionnées, lesquels deviennent alors contractuels, de convention expresse entre les Parties, par substitution aux délais maxima mentionnés ci-dessus.

A l'issue de la période de préparation, le planning d'exécution mis en place pour le chantier et signé par le Titulaire devient contractuel et se substitue de plein droit aux délais prévus à la consultation.

Ce délai est contractuel ; il conditionne la bonne exécution du marché. Passé ce délai, le Titulaire du marché encourt de pénalités de retard conformément au présent CCAP.

En cas de non-respect des échéances intermédiaires de chantier, le responsable des retards subira des pénalités provisoires qui pourront, le cas échéant, devenir définitives en cas de non-régulation des délais.

1.4 - Allotissement

Le présent marché se décompose en deux lots

Lot	Descriptif
1	Production
2	Distribution

1.5 - Maîtrise d'ouvrage - Maitrise d'œuvre - Maitrise de chantier - Contrôle Technique - CSPS

1.5.1 - Maîtrise d'ouvrage

Hauts-de-Seine Habitat - OPH
45 rue Paul Vaillant Couturier
92 300 - LEVALLOIS PERRET

1.5.2 - Maîtrise d'œuvre

MANERGY Habitat & équipements collectifs Île-de-France

1 Rue Paul Séjourné
94000 - CRETEIL

1.5.3 - Personne chargée d'assurer le suivi de l'exécution

Le suivi et le contrôle de l'exécution des prestations, objet du présent marché, seront assurés par LA MAITRISE D'ŒUVRE.

1.5.4 - Maîtrise de chantier

Sans objet.

1.5.6 - Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

Cette mission d'intégration de la sécurité et d'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment et de génie civil a été introduite à la suite de la parution au JO du 29 décembre 1994 « TRAVAIL » du décret d'application n°94.1159 du 26 décembre 1994 de la loi n°931418 du 31 décembre 1993 et le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie règlementaire).

L'organisme désigné par le Maître d'Ouvrage, pour la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est :

Hauts-de-Seine Habitat
45rue, Paul Vaillant Couturier
Bât.C2
92300 - LEVALLOIS-PERRET

Mission : santé & sécurité au travail de niveau 3.

1.5.7 – Ordonnancement pilotage et coordination des travaux (OPC)

Sans objet.

1.5.8 – Autres SSI etc…

Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1- Pièces contractuelles

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre d'importance décroissante :

a) Pièces particulières

- **Pièces particulières écrites :**

✓ **L'Acte d'Engagement (AE)** par lot et ses annexes (confidentialité et protection des données personnelles sans traitement, Charte Déontologique, Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), Cadre de mémoire technique, Sous-Traitance (formulaire DC4) le cas échéant)

Les erreurs qui pourront être relevées dans les DPGF après la remise des offres ne pourront, en aucun cas, conduire à une modification du prix global et forfaitaire porté dans l'Acte d'engagement.

Seuls les éléments de prix figurant à la DPGF ont un caractère contractuel.

Ainsi, les entrepreneurs qui complètent le cadre de décomposition des prix, sont tenus de le vérifier et de signaler au Maître d'Ouvrage et au maître d'œuvre, toute erreur ou omission par rapport au contenu des prestations décrites au CCTP.

En outre, il convient de préciser que quelles que soient les informations apportées par les entreprises pour compléter ou préciser ce cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (suppression, ajout de poste(s), quantités, annotations diverses telles que « P.M », « N.C », « Sans objet », etc…) celles-ci ne sauraient en rien exonérer les entreprises de réaliser l'intégrité des prestations définies et décrites (pièces écrites et pièces graphiques) dans le dossier de consultation.

- ✓ Le **Cahier des Clauses Administratives Particulières** (CCAP) commun à tous les lots ;
- ✓ Le **Document établi dans le cadre de la mise au point et ses annexes**, les comptes rendus de dialogues (ou) auditions (dans le cadre d'une procédure négocié), les questions-réponses formulées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, le cahier des écartes, le cas échéant, le cahier des finitions ainsi que tous les engagements unilatéraux du Titulaire.
- ✓ Les **diagnostics amiantes** ;
- ✓ Le **Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)** par lot et ses annexes ;
- ✓ Le **Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé** (P.G.C.S.P.S.)
- ✓ Un **calendrier prévisionnel enveloppe travaux et coordination réception/livraison du candidat ;**
- ✓ Le **Mémoire Technique du candidat ;**
- ✓ Un **procès-verbal de visite en cas de questions sur site d'un candidat** ;

- ✓ Un **bon de visite (commun au 2 lots) daté et signé** ;

En cas de contradiction entre des pièces écrites et graphiques, l'Entreprise chiffrera la solution la plus complète ou demandera à la maitrise d'œuvre la solution à chiffrer. S'ils sont de même nature, le document portant l'indication la plus contraignante prévaut. Pour ce qui concerne les pièces graphiques, en cas de contradiction, le plan à plus grande échelle prévaut.

b) Pièces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tels que définis dans l'acte d'engagement, soit :

Seuls les documents originaux conservés par le Pouvoir adjudicateur font foi.

Toutes les « clauses générales de vente » remises par les candidats avec leur offre qui seraient contraires, pour tout ou partie, au Code de la commande publique et/ou aux stipulations contractuelles sont réputées nulles et non écrites.

Dès la notification du marché, il est délivré au Titulaire un exemplaire de l'Acte d'engagement et des autres pièces contractuelles du marché, à l'exception des textes officiels réputés connus d'office par le Titulaire du marché.

Les documents applicables sont ceux en vigueur le premier jour du mois de la date de limite des offres, tel qu'elle figure indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation :

- ✓ L'ensemble des textes de **droit européen** en vigueur à la date de consultation et à venir (pour les directives après transposition ou applicables dès lors que le délai est forclos).

- ✓ L'ensemble des textes de **droit français** en vigueur à la date de consultation et à venir et notamment :

  - Le Code de la commande publique ;
  - Le Code de la Construction et de l'Habitation ;
  - Le Code du Travail ;
  - Le règlement sanitaire départemental ;
  - L'ensemble des textes normatifs en vigueur à la date de consultation et à venir ;
  - **Le Cahier des Clauses Administratives Générales** (CCAG) applicables aux travaux de bâtiment, actuellement en vigueur
  - Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux ;
  - Le ou les cahier(s) des charges des documents techniques unifiés (DTU), les normes N.F. et UTE, éditées respectivement par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), l'AFNOR et l'Union Technique de l'Electricité ;
  - **L'ensemble des textes administratifs** auxquels, par sa nature, est soumise à l'opération.
  - Le ou les avis techniques du CSTB et rapports détaillés des contrôleurs techniques portant sur les procédés de construction, ouvrages ou matériaux utilisés pour l'exécution des travaux, objet du marché ;
  - **Les attestations de fonctionnement de l'AQC (Agence Qualité Construction)**
  - **Les Normes de l'Association Française de Normalisation**.

Les documents non joints matériellement au marché sont réputés parfaitement connues des contractants.

Par le fait même d'avoir signé l'acte d'engagement, l'entrepreneur titulaire s'est engagé à accepter l'ensemble des dispositions prévues, à exécuter les prestations d'après ces dispositions et à en assumer l'entière responsabilité.

Le Titulaire ne pourra se prévaloir dans l'exercice de sa mission d'une quelconque ignorance, d'une manière générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour l'exécution du présent marché.

Les éventuels travaux de mise en conformité ne pourront faire l'objet d'avenant en plus-value pour travaux supplémentaires. De plus ce sera au Titulaire du présent marché de justifier de ces conformités tout au long du chantier et pendant toute la période de parfait achèvement.

2.2 - Responsabilité générale du Titulaire

Dans le cadre du présent marché, il sera demandé au Titulaire ses attestations d'assurances, ses attestations de régularités fiscales et sociales. Ces attestations devront être valables pendant toute la durée du marché ou renouvelées deux mois avant leur échéance intermédiaire.

Il est précisé que la conformité est due par rapport :

- ✓ Aux exigences du Bureau de contrôle dans le cadre de ses missions qui lui ont été confiées ;
- ✓ A la certification avec le niveau de performance énergétique demandé ;
- ✓ Aux prescriptions de tous les concessionnaires dans le cadre des raccordements, de mises en service et de la mise en place des comptages (eau, électricités, gaz…) ;
- ✓ A la remise en état du domaine public suivant les exigences de la collectivité compétente, sont dues au titre du présent marché. L'intégralité des prestations exigées pour leur obtention sont incluses dans le prix global et forfaitaire du marché et ne pourront faire l'objet d'aucun supplément.

Les éventuels travaux de mise en conformité ne pourront faire l'objet d'avenant en plus-value pour travaux supplémentaires. De plus, ce sera au Titulaire du présent marché de justifier de ces conformités tout au long du chantier et pendant toute la période de parfait achèvement.

2.3 - Opposabilité des pièces du marché à l'égard du Titulaire

A l'appui de son offre, le Titulaire a présenté des documents qui constituent des engagements unilatéraux de sa part.

Le Pouvoir adjudicateur pourra, par conséquent, exiger à tout moment de la part du Titulaire le strict respect des engagements contenus dans ces documents.

En revanche, s'agissant d'engagements unilatéraux du Titulaire, décrits dans son mémoire technique, ils ne lui confèrent pas de droits, de sorte que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque manière et à l'appui d'une quelconque forme de réclamation.

2.4 - Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché

- ✓ Les modifications éventuelles en cours d'exécution (avenants) ;
- ✓ Les plannings détaillés d'exécution des travaux, validés par ordre de service et/ou aux comptes-rendus de réunions de chantier devenus opposables.

2.5 - Ordres de service

Conformément à l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux :

- ✓ Seront signés par le Pouvoir adjudicateur, l'ordre de service général prescrivant le commencement des travaux, ainsi que tous les ordres de service pour les travaux de caractère général susceptibles d'entraîner une modification soit en plus, soit en moins, du montant du marché et/ou une incidence sur le déroulement des travaux. En conséquence, tous travaux supplémentaires ou modifications techniques ne pourront être exécutés qu'après accord écrit du maître d'ouvrage.

- ✓ Seront signés par le maître d'œuvre les ordres de service relatifs à la bonne réalisation et coordination des travaux sur les plans techniques et administratifs.

- ✓ En sa qualité de maître d'ouvrage, le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'émettre des ordres de service pour toute situation le justifiant (défaillance du maître d'œuvre, urgence, impératifs de sécurité…).

2.6 - Obligations générales du Titulaire

Le Titulaire s'engage à réaliser les prestations du marché conformément aux meilleurs usages de la profession et aux règles de l'art, et à fournir au Pouvoir adjudicateur les solutions les plus adaptées aux besoins exprimés par ce dernier. Les normes et spécifications techniques applicables sont celles en vigueur à la date de notification du présent marché.

Le Titulaire s'engage à prendre connaissance de l'ensemble des documents et informations techniques qui lui sont communiqués par le Pouvoir adjudicateur avant ou pendant la réalisation des prestations. Il a obligation de communiquer dans les plus brefs délais à l'Acheteur, toute modification le concernant et survenant au cours de l'exécution du marché telle que, notamment, l'identité de la ou des personnes ayant le pouvoir de l'engager, tous changements relatifs à son entreprise et à son contrôle, tous changements affectant les personnes chargées de l'exécution du marché.

Le Titulaire affecte à l'exécution du marché, des intervenants en nombre suffisant et pourvus du niveau de qualification et d'expérience, tant dans le domaine technique que fonctionnel, nécessaire, en fonction de la nature des prestations, à la bonne réalisation de celles-ci. Le Titulaire s'engage en outre à ce que ses équipes soient stables pendant la durée des prestations.

Cet engagement du Titulaire sur la compétence, et le nombre des intervenants ainsi que sur la stabilité des équipes est une obligation essentielle du marché sans laquelle le Maître d'ouvrage n'aurait pas contracté.

Dans l'hypothèse où l'un des intervenants du Titulaire serait indisponible, le Titulaire prend toutes les mesures nécessaires, après en avoir avisé par écrit et dans les plus brefs délais l'Acheteur, pour assurer la continuité des prestations, dans les mêmes conditions de qualité et de délai, en affectant au poste concerné un nouvel intervenant ayant un niveau de qualification et d'expérience au moins équivalent au précédent.

Plus généralement, le Titulaire prend les mesures nécessaires pour minimiser l'impact de tout départ et notamment pour que les éventuelles opérations de remplacement ne perturbent en rien les délais d'exécution ni la qualité des prestations. En cas de départ d'un intervenant du Titulaire affecté à l'exécution des prestations, ce dernier prendra à ses frais toutes les mesures (telles que recrutement de ressources supplémentaires, mise en place d'une période de recouvrement, formations, etc.) permettant le remplacement de cet intervenant, dans des conditions garantissant la continuité des prestations et le respect par le Titulaire de ses obligations contractuelles, sans pouvoir prétendre à ce titre à aucune majoration de prix ou compensation de quelque nature que ce soit.

Le Titulaire reconnaît que tout retard ou toute mauvaise exécution des prestations telles que décrites au CCAP faisant suite à un changement d'intervenant constituera un manquement contractuel susceptible d'engager sa responsabilité.

Les conséquences financières d'un changement de législation ou règlementation ayant fait l'objet d'une annonce **avant le dépôt de l'offre finale du Titulaire** sont supportées par le Titulaire ou bénéficient à ce dernier.

ARTICLE 3 - FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS -ELECTION DE DOMICILE

Les stipulations de l'article 3.1 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 4 - PROTECTIONS DE LA MAIN D'OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le titulaire doit remettre à la date de signature du marché et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7, D.8222-8 et D.8222-6 du Code du Travail.

ARTICLE 5 - SOUS - TRAITANCE

5.1 - Définition

Les règles relatives à la sous-traitance sont prises en application de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.

5.2 - Désignation des sous-traitants

Le Titulaire du marché doit, lors de sa soumission, indiquer au Maître de l'Ouvrage la nature et le montant des prestations qu'il envisage de sous-traiter ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel. En cours de marché, il peut faire appel à de nouveaux sous-traitants si ceux-ci ont été préalablement déclarés au maître de l'ouvrage.
Si l'acceptation d'un ou plusieurs sous-traitants et l'agrément des conditions de paiements du marché de sous-traitance, conditions obligatoires à la sous-traitance, et préalablement à l'exécution des travaux, ne résultent pas de l'acceptation de l'acte d'engagement, ils sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur qui conclut le marché de sous-traitance avant tout démarrage des travaux.

L'avenant ou l'acte spécial indique :

- ✓ La nature et le montant des prestations sous-traitées ;
- ✓ Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant ;
- ✓ Les conditions de paiement du marché de sous-traitance, à savoir :
  - Les modalités de calcul et de versement des avances,
  - Les modalités de mise à jour et de révision des prix,
  - Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses,
  - Le comptable assignataire des paiements,
  - Le compte à créditer, le sous-traitant étant payé directement.

Le sous-traitant ne peut être accepté que s'il est justifié qu'il ne tombe pas sous le coup d'interdictions et qu'il a contracté les assurances identiques au titulaire (pour la part des travaux qu'il doit exécuter).

5.3 - Modalités de paiement direct

En application des articles L. 2193-4, L. 2193-11, L. 2193-12 et R. 2193-10 du Code de la commande publique, la déclaration des sous-traitants est obligatoire, ainsi que le paiement direct pour des montants supérieurs à **600 € T.T.C**.

Le non-respect de la réglementation liée à la sous-traitance entraînera les pénalités prévues au présent CCAP.

Le paiement direct n'est accordé qu'aux sous-traitants directs du titulaire du marché. En effet, il résulte des articles L. 2193-10 et L. 2193-11 du Code de la commande publique, que seul le sous-traitant de premier rang peut bénéficier, du droit au paiement direct. Ainsi, le sous-traitant du second rang ne peut bénéficier de ce droit.

Il est précisé que l'utilisation de Chorus Pro est obligatoire pour le règlement des sous-traitants.
Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte, une attestation signée par lui-même, indiquant la somme HT à régler par le Maître d'Ouvrage à chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle révision des prix prévue dans le marché de sous-traitance.

Le titulaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus de le faire. Passé ce délai, le silence du titulaire vaut acceptation.

Lorsqu'au terme du délai indiqué ci-avant, le titulaire du marché n'a pas notifié au sous-traitant son refus motivé d'accepter les pièces justificatives que celui-ci a transmises et si ce sous-traitant avise le Maître d'Ouvrage que les créances correspondant à ces justifications n'ont pas été comprises en totalité ou en partie dans les décomptes et dans l'état des sommes à payer adressés au Maître d'Ouvrage, le sous-traitant remet au Maître d'Ouvrage une copie de ces pièces et de l'avis de réception afférent à leur envoi.

Le Maître d'Ouvrage règle les sommes correspondantes au sous-traitant lorsque les sommes revendiquées par celui-ci n'ont pas été réglées au titulaire et que ce dernier n'a pas pu établir, 15 jours après en avoir été mis en demeure, qu'il avait opposé au sous-traitant un refus motivé dans le délai qui lui était imparti.

5.4 - Sous-traitance au second degré

En application du Code de la commande publique, le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé, doit lui fournir **une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement**. À défaut, le Maître de l'Ouvrage est tenu de mettre le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations.

ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET SURETE

6.1 - Modalité du versement et remboursement de l'avance

Pour les taux minimums de l'avance fixés à l'article R.2191-7 du Code de la Commande Publique, l'option B de l'article 10.1 du CCAG s'applique : soit un taux de 10 % pour les PME et de 5 % pour les entreprises autres.

Une avance peut être accordée au titulaire lorsque ce montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieure à 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.

Si la durée est inférieure ou égale à 12 mois, l'avance est de 5% (ou 10%) du montant initial.

Si la durée est supérieure à 12 mois, l'avance est de 5% (ou 10%) de la somme, égale à 12 fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

6.2 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie de **5%** est conditionnée par le versement d'une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

La retenu de garantie sera de **3 %** lorsque le Titulaire du présent marché public est une petite ou moyenne entreprise au sens des articles L. 123-16, L. 230-1, D. 123-200, D. 230-1, D. 230-2 du Code de commerce.

6.3 - Acompte

Les modalités de calcul et de paiement des acomptes dans le cadre d'un marché public de travaux sont prévues par l'article 12.2 du CCAG « Travaux ».

6.4 - Prestations similaires

Hauts-de-Seine Habitat se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

ARTICLE 7 - MODALITE DE DETERMINATION DES PRIX

7.1 - Forme des prix

Le marché est passé à prix global et forfaitaire.

Les prix du marché sont établis :

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et phénomènes naturels normaux pour le lieu d'exécution suivant le présent CCAP, et par dérogation à l'article 17.3 du CCAG - Travaux, il n'est pas accordé d'indemnité à l'entrepreneur en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur les chantiers par un phénomène naturel ou par un cas de force majeure.
- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des ouvrages entrant dans la réalisation de l'opération.
- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée d'ouvrages du ressort des services concédés (eau, gaz, électricité, égouts, téléphone, télédistribution...)
- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'existence d'ouvrages voisins et du maintien de ces ouvrages en état de service et en toute sécurité.
- En tenant compte de la connaissance de l'entrepreneur, préalablement à la remise de son offre, de l'état des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux, l'entrepreneur reconnaissant avoir notamment :
    - ✓ Pris connaissance complète et entière du terrain et de ses abords, ainsi que des conditions d'accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution.
    - ✓ Apprécié toute difficulté inhérente au site, aux existants, aux moyens de communication, aux ressources en main d'œuvre...
    - ✓ Contrôlé les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence.
    - ✓ S'être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès du Maître d'Œuvre et auprès de tous services ou autorités compétents.
- En tenant compte des sujétions résultats des prescriptions définies par les textes législatifs applicables à l'opération tels que règles de construction, équipements électriques, énergie, lutte

contre la pollution, acoustique, règlements sanitaires, sécurité incendie, accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite, etc., en vigueur à la date d'établissement des prix.

- En tenant compte des dispositions du présent CCAP,
- En tenant compte de toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération et de celles mises à la charge de l'entrepreneur par les différents documents contractuels telles que, sans être limitatives :

  - ✓ En dehors des études entrant dans la mission de maîtrise d'œuvre, de tous les frais d'établissement des plans de détail d'exécution, des calendriers, des schémas d'installations nécessaires à l'exécution des travaux ainsi que la fourniture des plans, tirages, documents à soumettre à l'approbation du maitre d'œuvre et des organismes de prévention, ainsi que les frais d'études pour adaptations et modifications éventuelles pendant la phase d'exécution des travaux.
  - ✓ Fourniture d'échantillons, présentation de prototype et réalisation du local témoin pour approbation par la maitrise d'œuvre avant réalisation des travaux.
  - ✓ Incidences résultant des demandes et observations de la maîtrise d'œuvre, du bureau de contrôle et du coordonnateur SPS, des concessionnaires, des collectivités…
  - ✓ Fourniture des documents et justifications demandées dans le cadre du référé préventif.
  - ✓ Frais de notes de calculs
  - ✓ -Frais en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs
  - ✓ Frais résultant des contrôles de conformité thermiques et acoustiques et d'étanchéité à l'air
  - ✓ Frais d'essais de vérification de bon fonctionnement des installations et établissement des procès-verbaux correspondants (AQC).
  - ✓ Frais de nettoyage, d'enlèvement des gravois, déchets, emballages.
  - ✓ Frais d'établissement des plans de conformité, de recollement et des notices d'entretien, d'utilisation, d'exploitation des installations.
  - ✓ Frais entraînés par la formation et l'information du personnel chargé par le Maître d'Ouvrage de l'exploitation des installations.
  - ✓ Frais de reproduction des dossiers « marché ».
  - ✓ Frais d'assurances.
  - ✓ Frais de coordination.
  - ✓ Dépenses communes et dépenses d'intérêt commun.
  - ✓ Frais de voirie :
  - ✓ -des sujétions résultant des contraintes et horaires d'accès,
  - ✓ -la production des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés), complété du DIUO (Dossiers des Interventions Ultérieures sur Ouvrages) des DPE (Diagnostic de Performance Energétique), dossier de conformité au CCH.
  - ✓ -les frais d'amenée du matériel, d'installation de chantier et de repli
  - ✓ -les frais de gros et de petit matériel, échafaudages, équipages, outillages nécessaires à la préparation des travaux, y compris les frais résultants des manutentions et chargements que le chantier peut comporter ;
  - ✓ Les frais de transport des matériaux et du matériel au lieu d'emploi et leur manutention dans l'enceinte du chantier, ainsi que les frais d'évacuation des gravats et de certains matériaux déposés ;
  - ✓ Les frais résultants des mesures nécessitées par la protection des travaux jusqu'à leur réception ;
  - ✓ Les frais résultants des mesures réglementaires ou non intéressant la sécurité des ouvriers travaillant sur le chantier et plus précisément, celles résultant des Règlements du Ministère de Travail et des recommandations de l'O.P.P.B.T. P ;
  - ✓ Des sujétions techniques et administratives en matière de sécurité et de protection de la santé telles que définies dans le plan général de coordination, ainsi que celles spécifiées dans le CCTP ;
  - ✓ Les frais résultants des mesures nécessitées par le gardiennage des installations jusqu'à leur réception
  - ✓ Les frais de consommation (eau, électricité, gaz, combustible…) nécessaires au maintien de la température minimale ainsi que le degré hygrométrique maximum requis pendant la phase de

réalisation des travaux et dans les locaux achevés pour la bonne conservation des prestations réalisées

- ✓ Enfin les prix sont établis en considérant comme normalement prévisibles, les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités suivantes et pour autant qu'il y ait eu entrave à l'exécution des travaux :
  ⇒ Gel Station météo la plus proche -2 °C à 10h avec une durée de 2 h
  ⇒ Neige Station météo la plus proche A partir de 50mm à midi ou 2h en chute continue
  ⇒ Vent Station météo la plus proche A partir de 60 km/h pendant 2h consécutives entre 8h et 18h
  ⇒ Pluie Station météo la plus proche A partir de 15mm entre 8h et 20h

Le prix du marché comprend la totalité de la rémunération de tout le personnel œuvrant sur le chantier.

7.2 - Contenu des prix

7.2.1 - Taxes

Les travaux soumis au présent CCAP sont passibles de la taxe à la valeur ajoutée au taux légal en vigueur à la date de signature du marché.

7.2.2 - Variantes

Les variantes facultatives ne sont pas autorisées.

7.2.3 - Prestation Supplémentaire Eventuelle

L'Acheteur n'a prévu aucune prestation supplémentaire éventuelle pour le présent marché.

7.3 - Variation dans les prix - Actualisation

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après.

En raison de la durée du présent marché, **les prix sont fermes.**

Les prix seront actualisés uniquement dans l'hypothèse où un délai supérieur à trois (3) mois s'écoule entre la date d'établissement du prix initial (m_0) et date effective de démarrage des travaux (m).

7.3.1 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de l'acte d'engagement ; ce mois est appelé "mois zéro".

7.3.2 - Choix des index de référence

L'index de référence choisi pour l'actualisation est le **BT38**.

7.3.3 - Modalités de l'actualisation

Par dérogation à l'article 10.5 du CCAG-Travaux, le prix actualisable du mois « m » est donné par la formule :

$$P = P_0 \times (BT38_m / BT38_0)$$

Dans lesquelles :

P : prix révisé ;

P_0 : prix initial à la remise de l'offre indiqué à l'acte d'engagement et réputé établi sur la base des conditions économiques du "mois zéro" ;
$BT38_m$: valeur du dernier indice connu à la date de réalisation des prestations concernées (m) ;
$BT38_0$: valeur de l'indice du mois de remise des offres.

Cette actualisation ne peut avoir lieu qu'une seule et unique fois, en début du marché.

7.3.4 – Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les éventuels nouveaux taux de TVA selon les modalités d'application législatives.

ARTICLE 8 - MODALITES DE REGLEMENT

Il est précisé que l'utilisation de Chorus Pro est obligatoire. Les stipulations de l'article 12.6 du CCAG s'appliquent.

Les factures seront adressées *via* Chorus Pro à :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1

En cas de retard dans la présentation des factures ou de non-respect du libellé des factures, le titulaire encourt des pénalités selon les modalités de l'article 10 du présent CCAP.

8.1 - Règlement des ouvrages

8.1.1 – Bases de règlement

Les ouvrages et prestations faisant l'objet du marché sont réglés au prix global indiqué dans l'acte d'engagement par acomptes mensuels, variations éventuelles dans les conditions fixées au présent CCAP.

S'agissant d'un marché à prix forfaitaire, aucun supplément ne sera accordé pour la réalisation des ouvrages et prestations faisant l'objet du marché.

Les ouvrages et prestations modificatifs, commandés en supplément ou en déduction ayant fait l'objet d'un ordre de service ou avenant signé par le Maître d'Ouvrage, seront rémunérés suivant les dispositions ci-après :

- ✓ Par application des prix unités dont le libellé est détaillé dans la décomposition du prix forfaitaire visée au présent CCAP,
- ✓ Ou lorsqu'ils ne peuvent être réglés à l'aide des prix ci-avant, par des prix nouveaux établis en application de l'article 13 du CCAG-Travaux

Ces différents modes de rémunération comprennent toutes les obligations et charges imputées à l'entrepreneur par le présent CCAP.

8.1.2 – Conditions de règlement

8.1.2.1 – Forme de règlement

Les stipulations des articles 12.2 et 13 du CCAG-Travaux les situations mensuelles de travaux seront présentées suivant « les formulaires types » du Maître d'Ouvrage.

8.2 - Projet de décompte

8.2.1 - Généralités

Il est précisé que le montant du solde des travaux, restant dû à la date contractuelle d'achèvement des travaux, ne sera réglé qu'après :

- ✓ L'exécution de tous les essais nécessaires des installations ;
- ✓ L'approbation du décompte définitif ;
- ✓ La production des documents graphiques et écrits, définis dans le présent CCAP ;
- ✓ La production des polices d'assurances ;
- ✓ La production des quitus de paiement de primes et redevances du compte de dépenses communes interentreprises et, ou compte interentreprises ;
- ✓ La production des D.O.E. (Dossiers des Ouvrages Exécutés) complété du DIUO (Dossiers des Interventions Ultérieures sur Ouvrages)

Paiement sur avancement suivant les tâches valorisées.

8.2.2 - Préparation et acceptation des situations en décomptes définitifs

Les stipulations des articles 12.3 et 12.4 du CCAG-Travaux s'appliquent.

En complément de l'article 12.3.4 du CCAG-travaux, en cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, le titulaire est passible des pénalités prévues au présent CCAP dans les conditions qui y sont précisées.

8.3 - Mandatement des acomptes mensuels

Le délai de paiement est de 30 jours (par virement bancaire).
En cas de retard de paiement, le taux des intérêts moratoires est égal à celui de l'intérêt légal fixé par décret conformément à L. 313-2 du code monétaire et financier, en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir.

8.4 - Déchéance quadriennale

En application de la Loi de Finance n° 68.1250 de 1968 applicable aux créances sur l'Etat, les départements, les communes et leurs établissements publics, les créances qui n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années, à partir de l'exercice suivant celui auquel elles appartiennent, seront déclarées prescrites et définitivement éteintes au profit du Maître d'Ouvrage.

8.5 - Approvisionnement

Conformément à l'article 10.4 du CCAG-Travaux, il est précisé qu'à l'appui de tout projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements, le titulaire produit :

- ✓ Tout document justificatif mentionnant au minimum la date de la commande, la description précise des approvisionnements, les quantités livrées ;
- ✓ Les références des prix unitaires ou des prix forfaitaires concernés

Les quantités d'approvisionnement pouvant figurer dans un projet de décompte ne pourront excéder les besoins du chantier pour une période de deux mois.

A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, l'entrepreneur ou le sous-traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété.

Toutefois, l'entrepreneur demeurera, jusqu'à réception des travaux, responsable de leur conservation et devra le remplacement de tous les éléments cassés, détériorés ou volés.

L'entrepreneur ou le sous-traitant devra également fournir une caution à hauteur de 100% du montant des approvisionnements.

Les approvisionnements ne peuvent être pris en compte que s'ils sont lotis de telle manière que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés.

Sauf accord du Maître d'Ouvrage, les approvisionnements retenus dans un décompte ne peuvent être affectés par l'entrepreneur ou le sous-traitant à des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché.

Les approvisionnements retenus dans un décompte doivent être couverts par une assurance incendie et la justification de cette assurance doit être fournie à l'appui du premier projet de décompte mensuel comportant des approvisionnements.

En cas de résiliation de cette dernière pour quelle que cause que ce soit, les matériaux et éléments approvisionnés ayant fait l'objet d'un acompte deviennent la propriété du Maître d'Ouvrage et sont pris en compte dans le règlement définitif aux prix définis pour leur approvisionnement par les dispositions du présent marché. Cette disposition ne fait pas obstacle au Maître d'Ouvrage de refuser tout ou partie desdits matériaux et/ou éléments.

ARTICLE 9 - DELAI D'EXECUTION

9.1 - Délai d'exécution des travaux

9.1.1 - Délai global et calendrier général

Le délai global contractuel des travaux est indiqué dans l'Acte d'Engagement sans pouvoir être modifié.

Ce délai global contractuel commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service de démarrage du chantier.

L'entrepreneur est tenu, pendant le cours du délai d'exécution, de maintenir sur le chantier les personnels, matériels et approvisionnements suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis.

Dans le délai global sont compris les périodes de préparation, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains, des abords et des emplacements mis à la disposition des entrepreneurs par le Maître de l'Ouvrage pour l'exécution des travaux, les intempéries telles que décrites au présent CCAP, ci-après et les périodes de congés payés, ainsi que la coordination du calendrier de travaux avec le calendrier de livraison.

9.1.2 - Calendrier détaillé d'exécution

A partir du calendrier prévisionnel d'exécution, l'entreprise générale établira le calendrier d'exécution détaillé précédé éventuellement jusqu'à la déclaration de tous les sous-traitants, des calendriers détaillés préparatoires.

Le calendrier détaillé d'exécution fait apparaître les délais d'études, d'approvisionnement, de fabrication en atelier ou en usine, les tâches caractéristiques, les enchaînements des tâches, le rattachement graphique entre l'achèvement d'une tâche suivant qu'elle conditionne ainsi que le ou les chemins critiques de l'opération, les opérations préalables à la réception.

Pour l'établissement de ce calendrier, l'entrepreneur doit, dans les dix jours suivant la demande du Maître d'Œuvre, indiquer par écrit, par fonction d'ouvrages et par unité les définitions des tâches du marché, leur durée, liaisons avec les tâches précédentes de son marché. Il précise, en outre, pour chaque phase :

- ✓ La cadence d'exécution ;
- ✓ Les moyens en personnel et matériels prévus ;

- ✓ Les contraintes particulières qui précédent ou qui suivent son ou ses interventions, telles que la nécessité de hors d'eau, hors d'air, raccordements concessionnaires…

Après mise au point du calendrier détaillé par l'entrepreneur, l'approbation, par le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage, du calendrier détaillé sera notifiée par ordre de service à l'entrepreneur, le calendrier détaillé d'exécution finale étant notifié à la fin de la période de préparation.

Conformément à l'article ci-avant, c'est ce calendrier détaillé d'exécution qui annule et remplace le calendrier prévisionnel d'exécution et qui devient contractuel, après notification.
L'entrepreneur est tenu de respecter les dates et échéances fixées au calendrier détaillé d'exécution du présent marché.

Au fur et à mesure de l'exécution du marché, le calendrier détaillé d'exécution est tenu à jour par l'entreprise. Ces mises à jour ne peuvent entraîner aucune répercussion sur le délai d'exécution du marché. Elles tiennent compte, toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de l'application du présent CCAP et de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux.

Dans l'attente de mise au point et d'approbation du calendrier détaillé d'exécution, il est établi dans le mois qui suit la date de départ du délai global d'exécution par le Maître d'Œuvre en concertation avec l'entrepreneur général, un calendrier de lancement d'opération pour la période transitoire. Ce document précisera les renseignements techniques et administratifs et comportera le programme des travaux, études, installations de chantier. Ce calendrier sera établi, vérifié et accepté dans le mois qui suit.

9.1.3 – Intempéries

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé à dix jours.

9.2 – Prolongation des délais d'exécution

9.2.1 – Modification du délai d'exécution

A partir du moment où le calendrier d'exécution a été mis au point, l'entrepreneur est tenu de signaler au Maître d'Œuvre, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, toute circonstance ou événement susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution. Toutes les justifications nécessaires permettant au Maître d'Œuvre de reconnaître le bien fondé des difficultés signalées doivent être fournies.

9.2.2 – Intempéries donnant lieu à une prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, il est précisé les dispositions suivantes :

- ✓ Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu à prolongation du délai d'exécution, l'entrepreneur doit signaler au Maître d'Œuvre les journées au cours desquelles le travail a été effectivement arrêté sur le chantier. Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la part des personnels dont les tâches programmées ont été impossibles du fait des intempéries. Elles cessent d'être prises en compte pour les travaux à réaliser à l'intérieur des locaux mis hors d'eau et hors d'air.

- ✓ Dans le cas où ces jours ne seraient pas signalés lors du rendez-vous suivant et consignés dans le compte rendu, l'entreprise ne pourra pas prétendre, par la suite, à des jours d'intempéries.

- ✓ Cette observation de l'entreprise sera consignée dans le compte rendu chantier. Ces jours ne seront considérés comme journées d'intempéries qu'au respect de la précédente condition mentionnée ci-avant et qu'après contrôle des seuils par le Maître d'œuvre au vu du relevé fourni par l'entreprise.

Les intensités limites prises en compte pour la comptabilisation de ces journées sont les suivantes :

Nature de phénomène Organisme ou documents de référence Intensité limite + durée du phénomène :
⇒ Gel Station météo la plus proche -2 °C à 10h avec une durée de 2 h
⇒ Neige Station météo la plus proche A partir de 50mm à midi ou 2h en chute continue
⇒ Vent Station météo la plus proche A partir de 60 km/h pendant 2h consécutives entre 8h et 18h
⇒ Pluie Station météo la plus proche A partir de 15mm entre 8h et 20h

Station de référence : La station se situe à Paris (75006), Station Météo Paris-St Germain des prés (75006), région Île-de-France. Longitude : 2° 20′ 33″ Est Latitude : 48° 51′ 05″ Nord
Altitude : 60 mètres.

ARTICLE 10 – PENALITES - RETENUES – PRIMES

D'une manière générale, les jours sont considérés comme **calendaires.**

Toutes les pénalités sont forfaitaires, non révisables et cumulatives. Elles sont applicables, sur simple constat du retard ou de l'infraction sanctionnée par le maître d'œuvre ou par le Maître d'Ouvrage, sans mise en demeure préalable.

Le calcul des pénalités et retenues est effectué par le maître d'œuvre et fourni à titre informatif au Titulaire, qui assure le cas échéant la répartition entre cotraitants et sous-traitants pour lesquels les paiements sont effectués sur des comptes différents.

Dans l'attente de cette éventuelle répartition, le montant global des pénalités et retenues pourra être appliqué au Titulaire ou au mandataire par précompte sur des demandes mensuelles d'acomptes.
Le Titulaire doit donc veiller à prendre en compte les dispositions relatives aux pénalités dans l'établissement de leur(s) contrat(s) de sous-traitance, le cas échéant.
Les pénalités ne sont pas libératoires. Leur montant n'est pas plafonné.

Par dérogation à l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le Titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant total est inférieur 1.000 euros.

Le décompte des jours de retard s'effectue **en jour calendaire**. En cas de résiliation, les pénalités seront appliquées jusqu'au jour de la notification de la décision de la résiliation inclus.

10.1 – Pénalités et retenues pour retard dans l'exécution

Le nombre de jours calendaires de retard est défini par comparaison entre la date de début ou de fin d'intervention effective et la date figurant sur l'ordre de Service de démarrage pour la date de début et pour la date de fin.

Par dérogation à l'article 19 du CCAG-Travaux, l'entrepreneur subira par jour de retard dans l'exécution ou dans l'achèvement des différentes tâches de travaux décomposés dans le calendrier d'exécution, une pénalité de 1/1000ème du montant de son marché, applicable par simple comparaison des dates d'exécution et prévisionnelles, sans préavis, les pénalités seront appliquées sur le décompte mensuel.
L'application de pénalités et retenues ne fait pas obstacle aux mesures coercitives, objets de l'article 52 du CCAG.

Les pénalités globales, dans le cas de sous-traitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, sont réparties entre le titulaire et le (ou les) sous-traitant(s).
Cette répartition est fournie par le titulaire dans un délai de 30 jours suivant la date de notification de réception. Dans l'attente de cette répartition, les pénalités sont retenues à l'entrepreneur titulaire. Si la

répartition de la pénalité n'est pas fournie dans le délai prévu, le montant total de la pénalité est supporté définitivement par le titulaire.

Par dérogation à l'article 19 du CCAG-Travaux, des pénalités aux montants H.T. indiqués ci-après sont automatiquement appliquées dans les cas suivants :

Pénalités	Montant en € Par infraction et par jour calendaire
Non-respect des prescriptions relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la signalisation générale du chantier	500 € par jour calendaire
Absence de signalisation ou protection efficace pour travaux sur le domaine public après rappel	320 € par jour calendaire
Dépôt de matériaux, matériels, gravois, terres en dehors des zones prescrites	150 € par jour calendaire
Retard dans l'évacuation des gravois hors du chantier à compter de la demande de l'office (si pas d'évacuation régulière)	150 € par jour calendaire
Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie de chantier	150 € par jour calendaire
Retard dans le nettoyage de chantier et/ou de ses abords (comprenant notamment l'enlèvement de matériaux)	300 € par jour calendaire
Retard dans la fin des travaux, dont la date est définie dans le calendrier détaillé d'exécution remis à la fin de la période de préparation	250 € par jour calendaire
Retard pour la levée des réserves notifiées lors de la réception (hors remise de documents)	250 € par jour calendaire
Retard dans la libération des terrains et emplacements mis à disposition par le Maître d'ouvrage et/ou des emprises de chantier sur le domaine public	160 € par jour calendaire
Bruits de chantier au-delà de la limite prescrite par la réglementation	200 € par jour calendaire
Trouble à la circulation publique autour du chantier arrêts ou stationnements interdits. Cette retenue ne vient pas en substitution des amendes délivrées par l'autorité compétente.	200 € par jour calendaire
Retard de plus de 30 min à une réunion de chantier (et inférieur à 1h)	150 € par 1/2h de retard
Absence à une réunion de chantier (retard supérieur à 1h)	500 €
Absence non-justifiée au rendez-vous pris avec un locataire dans le cadre des travaux et état des lieux avant travaux	350 € par rendez-vous manqué
Découverte d'un 1er sous-traitant non déclaré.	1 000 €
Découverte d'un 2ème sous-traitant non déclarer.	5 000 €
Découverte au-delà du 2ème sous-traitant non déclarer	20 000 €
Infraction à la sécurité constatée et consignée au registre journal	1 000 €
Pénalité encourue en cas d'absence d'action correctrice dans un délai d'une semaine calendaire à compter de la réception par le titulaire de la mise en demeure	150 € par jour calendaire
Inexécution d'une clause et/ou d'une obligation contractuelle	1 000 € / fait générateur
Retard dans l'établissement et la remise du calendrier de lancement de l'opération	200 € par jour calendaire
Retard dans l'établissement et la remise du calendrier détaillé d'exécution détaillée à la fin de la période de préparation	250 € par jour calendaire
Retard dans la remise ou dans la diffusion de documents nécessaires à l'ordonnancement ou à la coordination des	150 € par jour calendaire

travaux (plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, plans de synthèse, études de détail, PV d'essais…)	
Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, des éléments de construction, d'échantillons, échantillons de matériaux et matériels (par élément et par jour calendaire)	150 € par jour calendaire
Le retard dans la remise des plans et autres documents en complément de l'article 40 du CCAG – Travaux. DOE et éléments DIUO retenue opérée dans les conditions stipulées à l'article 20.5 du CCAG	150 € par jour calendaire
Retard dans la demande d'acceptation d'un sous-traitant au-delà du délai fixé par la mise en demeure du maître d'ouvrage	300 € par jour calendaire
Non déclaration de changement de domiciliation bancaire	Le montant des pénalités sera équivalent aux intérêts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté.
Retard dans la remise du décompte final	150 € par jour calendaire
Retard dans la remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé	150 € par jour calendaire
Retard dans la production des documents et justifications demandés par le représentant du pouvoir adjudicateur en matière de protection de la main d'œuvre et des conditions de travail et de lutte contre le travail clandestin	150 € par jour calendaire

En dérogation à l'article 19 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire pourra excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.

10.2 - Primes d'avance

Il n'est alloué aucune prime pour les cas d'achèvement des prestations avant l'expiration du délai imparti.

10.3 - Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution

Les plans et documents à fournir par l'entrepreneur sont les plans et documents qu'il a établis ou qu'il a du se procurer auprès de ses fournisseurs, à l'exclusion des documents dont la production incombe au Maître d'œuvre, sont à fournir au plus tard à la date d'établissement du procès-verbal des OPR mentionnées au présent CCAP et au CCAG travaux.

Les plans et documents, à fournir par l'entrepreneur, en application du présent CCAP et en complément de l'article 40 du CCAG, sont les suivants :

a) *A la réception des travaux, il est obligatoire pour le titulaire de fournir au Maitre d'œuvre les plans de recollement des ouvrages exécutés.*

En cas de retard dans la remise de ces documents, conformément à l'article 40 du CCAG, le titulaire se verra appliquer une retenue provisoire sur le montant HT du marché. Cette retenue sera opérée sur simple constat du retard par dérogation à l'article 19.3 du CCAG-Travaux, sur les sommes dues à l'entrepreneur.

b) *Le DOE*

c) *Le DIUO qui est joint par le CSPS.*

d) *Le dossier des pièces à produire en vue du contrôle du respect des règles générales de construction prescrites par les textes pris en application de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme et en application de l'article L151-1 du Code de la Construction et de l'Habitation doit être constitué dès le démarrage du*

chantier et mis à jour à l'avancement des travaux, pour être transmis à l'autorité administrative compétente en cas de contrôle, dans un délai d'un mois à compter de la réception des travaux.

L'absence de production des pièces susvisées au présent article lors de l'établissement du procès-verbal des OPR, sera **un motif de refus de réception**.

10.4 - Cause légitime

10.4.1 - Définition des causes légitimes

Constituent des « **Causes Légitimes** » les évènements limitativement énumérés ci-après, dans la mesure et la limite où leur survenance a une conséquence significative sur l'exécution et la durée des prestations, ce dont le Titulaire a la charge de la preuve :

1. Le Retard dans la mise à disposition du Terrain ou des Ouvrages par le Maître d'ouvrage ;
2. Le retard résultant des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter tout ou partie des prestations, dès lors qu'elles ne résultent pas d'un fait imputable au Titulaire ;
3. L'arrêt des travaux en raison d'un ordre de réquisition du Titulaire ;
4. Le retard résultant des intempéries sous réserve que le retard soit dû à la survenance de plus de vingt (20) Jours d'Intempérie cumulés par année.

10.4.2 - Effets des causes légitimes

Quand le Titulaire invoque la survenance de l'une des Causes Légitimes ci-dessus énumérées, il doit le notifier au Maître d'ouvrage dans un délai de sept (7) jours à compter de la survenance d'une telle cause ou du moment où le Titulaire aurait dû en avoir connaissance, par tout moyen permettant de donner date certaine.

- *La notification porte au minimum les mentions obligatoires suivantes :*

(i) L'événement dont la survenance est invoquée ;
(ii) Les conséquences sur le déroulement de l'exécution de ses obligations par le Titulaire, et les mesures que le Titulaire entend mettre en œuvre afin d'atténuer les effets de l'événement sur l'exécution de ses obligations au titre du Marché.

Faute d'avoir notifié la Cause légitime de Retard dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas invoquer la survenance de la Cause légitime de Retard.

Le Maître d'ouvrage indique dans les quinze (15) jours à compter de la réception de la notification complète, s'il accepte la demande de mise en œuvre d'une Cause légitime de Retard ainsi que l'évaluation du délai de prorogation que le Titulaire a proposée. Le silence gardé par le Maître d'ouvrage à l'issue de ces quinze (15) jours vaut rejet de la demande de mise en œuvre d'une Cause légitime de Retard.

Lorsque la Cause Légitime est admise par le Maître d'ouvrage par tout moyen permettant de donner date certaine, les délais contractuels sont prorogés et les pénalités de retard afférentes sont inapplicables.

En cas de désaccord sur la survenance d'une Cause légitime de Retard ou ses conséquences en termes de délai, le litige est réglé conformément aux stipulations du présent CCAP.

En tout état de cause, lorsqu'il invoque une Cause légitime de Retard, le Titulaire prend, dans les meilleurs délais suivants cet événement, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations.

Si le Titulaire a, par action ou par omission, aggravé les conséquences d'un événement constitutif d'une Cause légitime de Retard, il n'est fondé à invoquer la Cause légitime de Retard que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.

En cas de survenance d'un cas de cause légitime de retard ainsi notifié et accepté par le Maître d'ouvrage, les délais d'exécution seront prolongés d'une durée égale à celle du retard résultant de la cause légitime de retard, et aucune Pénalité de Retard ne sera due par le Titulaire au titre du Retard constaté et convenu.

Aucune prolongation des délais ne peut être justifiée par une cause du retard imputable au Titulaire ou à ses prestataires ou sous-traitants.

En outre, les Parties se rencontreront afin d'examiner les conditions et modalités de poursuite du Marché.

ARTICLE 11 - NATURE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

11.1 - Nature des matériaux et produits

Le CCTP fixe la nature de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur, ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions des dites pièces.

11.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP peut définir les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG, concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. L'entrepreneur fournira au Maître d'Œuvre toutes les justifications qualitatives des produits présentés.

Sauf accord intervenu entre le Maître d'Œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualités sont assurées par le Maître d'Œuvre.

Les réfactions de prix sont soumises au visa préalable du Maître d'Ouvrage.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de vérification ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières de l'entrepreneur ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

En complément de l'article 24 du CCAG-Travaux, il est précisé que l'emploi des procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne peut être admis que sur présentation par l'entrepreneur d'un avis technique du CSTB. Dans tous les cas où un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire, l'entrepreneur doit justifier de cet accord.

Quel que soit l'ouvrage à construire, avant tout emploi, l'entrepreneur adresse au Maître d'Ouvrage, au Maître d'Œuvre et au bureau de contrôle, les procès-verbaux d'essais effectués par des laboratoires spécialisés agréés, des matériaux ou éléments de construction qu'il se propose d'employer ; ces procès-verbaux attestent, notamment, que le comportement au feu, solidité, sécurité notamment des dits matériaux ou éléments de construction répond à l'utilisation qui en est prévue.

Tous les composants entrant dans la réalisation des travaux, y compris ceux ayant été utilisés pour la bonne marche du chantier, doivent offrir, au jour fixé pour la réception, une fiabilité égale à celle que ces composants ont à l'état neuf. Aucune usure prématurée des composants, dû à l'utilisation en cours de chantier, ne sera acceptée (lampes...). Toutefois, l'usure due aux essais et vérifications prescrits par le marché n'entraîne pas l'obligation de remplacement du composant ou de la partie du composant ayant subi les dits essais ou vérifications.

C'est l'entrepreneur qui supporte les frais de cessions, licences et obtient les autorisations nécessaires à l'utilisation et à l'emploi des matériaux, matériels, procédés de fabrication couverts par des brevets,

licences, dessins ou modèles, marques de fabrique ou de commerce, même si ces matériaux, matériels, procédés de fabrication lui sont imposés par les documents contractuels.

Si les essais et vérifications dus au marché ne sont pas satisfaisants, l'entrepreneur doit les modifications et compléments nécessaires pour que satisfaction soit obtenue.
Il supporte alors, en outre, les frais des essais et vérifications nécessaires à la suite des modifications et compléments apportés.

En cas de désaccord avec les résultats des essais, contrôles, mesures, vérifications, le Maître d'Ouvrage ou l'entrepreneur peut solliciter à titre d'appel une nouvelle série d'essais, contrôles, mesures, vérifications qui seront à la charge de l'entrepreneur.

ARTICLE 12 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

12.1 - Constats préalables

L'entrepreneur fait dresser à ses frais par un homme de loi agréé, un constat des lieux de tous les locaux et ouvrages conservés attenants ou voisins au présent projet. Ces pièces sont accompagnées de toutes photos ; croquis nécessaires attestant de façon visuelle l'état des lieux pour lesquels ces documents sont jugés utiles. Copie de ces actes et documents qui l'accompagnent est fournie en double exemplaires à titre gracieux au Maître d'Ouvrage et Maître d'Œuvre.

Avant la construction du projet, le Maître d'Ouvrage prend à sa charge une procédure dite de référé préventif ; cette procédure a pour objet de faire constater par un expert indépendant l'état des immeubles avoisinant et la construction projetée. L'expert est désigné par le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble statuant en référé. L'entreprise titulaire du présent marché, comme les propriétaires des immeubles avoisinants, reçoivent une assignation en référé. L'entrepreneur doit obligatoirement y assister et fournir tous les documents ou renseignements à titre gracieux à l'expert, au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Œuvre.

12.2 - Piquetage général

Le piquetage général est effectué par le titulaire avant le commencement des travaux et contradictoirement avec le Maître d'Œuvre pour les ouvrages suivants :

- ✓ Piquetage de l'emprise du chantier selon plan du Maître d'Ouvrage ;
- ✓ Piquetage nécessaire à l'implantation des ouvrages ;
- ✓ Piquetage d'implantation des murs et axes des bâtiments ;
- ✓ Contrôle du respect des alignements avec les avoisinants.

Ces piquetages et implantations sont obligatoirement effectués par le Géomètre expert agréé par le Maître d'Ouvrage, à charge du titulaire de supporter et de régler les honoraires dus à cet homme de l'Art.

Le Géomètre expert indiquera à l'entrepreneur un repère de nivellement (N.G.F.) voisin des ouvrages.

12.3 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterres

Si des ouvrages ou canalisations enterrés se trouvent au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, un piquetage spécial est effectué en même temps que le piquetage général, dans les mêmes conditions fixées ci-avant.

En complément de l'article 27.3.1 du CCAG-Travaux, il est précisé que le piquetage et le repérage des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que galeries ou canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, est à effectuer par le titulaire.

Le relevé de ces ouvrages est fourni gracieusement au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Œuvre.

ARTICLE 13 – COORDINATION - ORGANISATION - PREPARATION - EXECUTION DES TRAVAUX

13.1 – Coordination - organisation - préparation

13.1.1 – Coordination

Les tâches de coordination qui comprennent l'ordonnancement et le pilotage sont régies par les stipulations du présent CCAP.

13.1.2 – Organisation collective et matérielle du chantier

Toutes les diligences nécessaires à l'organisation collective et matérielle du chantier incombent et sont à la charge du titulaire.

Le titulaire assure à ses frais et charges (y compris les droits de raccordements, la dépose et démolitions) :

- ✓ Le branchement et l'alimentation en eau du chantier avec amenée sur le terrain sur chambre de comptage, disconnecteur, clapet anti-retour, l'ensemble réalisé selon les instructions des services techniques concessionnaires.
- ✓ Le branchement en énergie électrique du chantier avec amenée sur le terrain de l'opération avec le ou les transformations nécessaires pour desserte en BT, les comptages, protections et sécurités, l'ensemble réalisé selon les instructions des services techniques d'ERDF.
- ✓ Si le branchement en énergie électrique ne peut être assuré à partir du réseau ERDF, le ou les appareils autonomes de production en énergie électrique du chantier.
- ✓ Le branchement au réseau d'égout du chantier avec départ à partir du terrain de l'opération, l'ensemble réalisé selon les instructions des services techniques des égouts.
- ✓ Le raccordement téléphonique du chantier avec amenée sur le terrain de l'opération l'ensemble réalisé selon les instructions des services techniques de l'opérateur téléphonique.
- ✓ Les droits de voiries pour occupation et/ou utilisation temporaire des espaces publics.
- ✓ Les dispositifs de sécurité communs pour satisfaire à la réglementation visant l'hygiène et la sécurité des chantiers (y compris leur entretien).

13.1.3 - Période de préparation - préparation d'exécution des travaux

Il est précisé qu'il y a une période de préparation d'une durée de 30 JOURS qui est comprise dans le délai global d'exécution du projet.

Cette période commence à courir le premier jour suivant la notification de l'ordre de service général prescrivant l'ouverture du chantier.

Les obligations à satisfaire par le titulaire pendant la période de préparation ne font pas obstacle à l'exécution de certains travaux compris dans son marché.

Il est notamment procédé au cours de cette période, par l'entrepreneur titulaire aux opérations ci-après :

- ✓ Etablissement, à partir du cadre du calendrier d'exécution, du calendrier contractuel d'exécution des travaux.
- ✓ Etablissement de l'échéancier prévisionnel de paiement.
- ✓ Etablissement des documents d'étude n'entrant pas dans la mission du Maître d'Œuvre.
- ✓ Etablissement par le titulaire pour présentation au visa du Maître d'Œuvre dans les délais définis par ce dernier, et ce, par dérogation à l'article 28.2 du CCAG-Travaux., du programme d'exécution des travaux auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires.

- ✓ Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), en application des articles *R4532-56* à *R4532-74* du code du travail. L'absence de remise du P.P.S.P.S. au coordonnateur S.P.S. et au maître d'Ouvrage fait obstacle à l'exécution proprement dite des travaux.
- ✓ La participation éventuellement à la mise en place du Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail.
- ✓ Présentation au Maître d'Ouvrage des attestations d'assurances demandées au présent CCAP,
- ✓ Etablissement des constats de l'état des lieux d'exécution des travaux, des environnements, des lieux d'implantations de chantier, des accès de chantier.
- ✓ Réalisation des installations de chantier et ouvrages provisoires.

Les documents établis par l'entrepreneur au cours de période de préparation des travaux sont soumis au visa du Maître d'Œuvre dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation.

13.1.4 - Installations de chantier

Sur le projet des installations de chantier doivent figurer :

- ✓ Le panneau d'affichage pour la déclaration préalable. Il est réalisé conformément à l'Arrêté du 7 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration préalable à laquelle sont soumises certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
- ✓ Le Panneau de chantier du Maître d'Ouvrage établi selon modèle fourni par celui-ci. Ce panneau est maintenu en état pendant toute la durée des travaux, format minimum 3,00ml hauteur x 4,00ml largeur.
- ✓ Panneau d'affichage du permis de construire prévu par l'article A 421-6 du Code de l'Urbanisme. Ce panneau est maintenu en état pendant toute la durée des travaux.
- ✓ Panneau de présentation de l'opération, établi suivant le modèle du maître de l'ouvrage, dimensions 3,00 x 4,00 m, avec intégration d'une perspective couleur, suivant projet de la maîtrise d'ouvrage.
- ✓ L'emplacement des bureaux de chantier,
- ✓ L'emplacement des centrales à béton, s'il y a lieu, et des stockages d'agrégats,
- ✓ L'emplacement des ateliers de ferraillage, de préfabrication et de coffrage,
- ✓ L'emplacement des voies et grues avec indication des périodes de travail et des périodes de transfert ainsi que celui des monte matériaux, s'il y a lieu.
- ✓ Les baraquements ou les lieux de stockage du matériel, des matériaux et éléments préfabriqués ainsi que les parcs à acier,
- ✓ Les postes de transformation de chantier, les surpresseurs, s'il y a lieu, et les réservoirs et postes d'eau ainsi que les schémas des branchements provisoires,
- ✓ Les locaux de gardiennage,
- ✓ Les installations obligatoires destinées au personnel,
- ✓ La voirie provisoire à réaliser pour les besoins du chantier, véhicules, engins et personnes avec indication des sens obligatoires, s'il y a lieu,
- ✓ L'emplacement des points lumineux pour l'éclairage du chantier,
- ✓ L'emplacement des parkings provisoires,
- ✓ L'emplacement des places de stationnement du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre.
- ✓ L'emplacement des postes provisoires de lutte contre l'incendie,
- ✓ Les zones de mise en dépôt des terres en attente de réemploi ainsi que les zones éventuellement interdites aux entreprises,
- ✓ Les zones de mise en dépôt des terres, des gravois avant enlèvement.
- ✓ Figureront en outre, sur le plan d'installations de chantier, tous renseignements qui seraient jugés utiles ou nécessaires par les entreprises ou par le Maître d'Œuvre.
- ✓ Les installations de chantier doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires et être conformes aux plans d'installations de chantier établis et acceptés.
- ✓ Toutefois et compte tenu du mode d'avancement des travaux, les entrepreneurs ne peuvent s'opposer aux nécessités de déplacement des installations de chantier, ni prétendre, de ce fait, à prolongation de délai ou à modification du prix accepté par le Maître d'Ouvrage.
- ✓ Les installations suivantes sont réalisées par et aux frais de l'entrepreneur titulaire et comprises dans son prix :

- ✓ Clôtures de chantier : de 2.00m de hauteur minimum, jointives, avec des parties ajourées mais grillagés, traitées anti-affichage et réalisées conformément à l'arrêté municipal portant réglementation des palissades de chantier. Ces clôtures comportent les accès nécessaires.
- ✓ Salle de réunion de 40 m² minimum à laquelle est annexé un groupe sanitaire équipé de 1 WC et 2 lavabos et un local pour le dépôt et l'exposition des échantillons. La salle de réunion est équipée d'appareils d'éclairage, d'un réseau de prises de courant, d'appareils de chauffage, de dispositifs de ventilation, d'un appareil téléphonique relié au réseau (ligne distincte de celles des entrepreneurs), d'un télécopieur relié séparément du téléphone au réseau télécom avec un accès internet, d'un photocopieur assurant la reproduction en formats A3 et A4 couleurs, et est fermée à clef. Elle est meublée de tables et chaises, panneaux d'affichage, cases à courrier, patères porte vêtements. Des casques, bottes et cirés sont mis à la disposition des Maîtres d'Ouvrage, Maîtres d'Œuvre, bureau de contrôle et représentant de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Dans cette salle, une série complète des documents contractuels et des plans d'exécution est tenue à jour à disposition du Maître d'Œuvre. Un placard spécial sera disposé afin de recevoir les classeurs d'ouverture des dossiers DOE DIUO DPE et conformité CCH.
- ✓ Ces installations sont maintenues en place jusqu'à l'ordre donné par le Maître d'Œuvre de procéder à leur enlèvement, cet ordre pouvant être postérieur à la date de réception (utilisation pendant la période suivant la levée des réserves).

13.1.5 – Echantillons

Tous les ouvrages de références, dont les plans ou échantillons n'auront pas obtenu l'agrément du Maître d'Œuvre avant exécution, pourront être refusés lors de la réception.

13.2 – Plans d'exécution - notes de calculs - études de travail

A partir des documents établis par le Maître d'œuvre, l'entrepreneur établit à ses frais, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur vérifie avant toute exécution que les documents établis par le Maître d'œuvre ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'Art et ce, dans les conditions définies à l'article 29.2 du CCAG-Travaux.

Il complète, en tant que besoin, les documents établis par le Maître d'œuvre par tous documents jugés nécessaires établis par lui, qu'il met à jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux en fonction des modifications éventuellement intervenues et ce, sans aucune rétribution.

L'entrepreneur qui a la charge des plans d'exécution les soumet, avec les notes de calculs y afférent et les spécifications techniques détaillées, au visa du Maître d'œuvre qui les lui retourne avec ses observations éventuelles, au plus tard DIX jours après leur réception.

Tous les documents établis par l'entrepreneur à quelque titre que ce soit, sont fournis à titre gracieux au Maître d'Ouvrage, au Maître d'œuvre et au Bureau de Contrôle.

Après approbation ou visa, un exemplaire reproductible de ces documents est mis à disposition pour diffusion à tous les autres intervenants à qui ils sont utiles, intervenants à qui il appartient d'en assurer la reproduction.

ARTICLE 14 – REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard sur le délai global d'exécution. En cas de retard dans ces opérations et après mise en demeure par ordre de

service, restée sans effet, il peut y être procédé par le Maître d'Ouvrage, aux frais de l'entrepreneur, sans préjudice de l'application de la pénalité visée ci-avant, dans les conditions de l'article 37 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 15 – PROTECTION DE LA SANTE

15.1 – Mesures d'ordre social - application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers de nationalité étrangère par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le chantier, est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes restreintes rémunérés au-dessous du taux normal des salaires, par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier, ne peut excéder 10% et le maximum de réduction de leur salaire est fixé à 10%.

15.2 – Organisation - sécurité et hygiène des chantiers

L'entreprise générale devra satisfaire en tous points aux obligations qui découlent de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, de ses décrets et arrêtés d'application parus à la date de démarrage des travaux objets du présent marché.

L'entrepreneur est informé que le Maître d'Ouvrage a désigné un coordonnateur santé-sécurité, stipulé au présent CCAP.

L'entrepreneur est informé que le présent chantier fait l'objet d'un Plan Général de Coordination (PGC) tel que défini par la loi précitée et qu'il doit s'y conformer. Ce PGC fait partie intégrante du présent dossier d'appel d'offre et le prix du marché est réputé comprendre toutes les prescriptions et sujétions induites par ce plan.

L'entrepreneur doit, en particulier :

- ✓ Donner au coordonnateur santé-sécurité libre accès à tout endroit, toute personne, toute pièce et coopérer de façon active avec lui pour lui permettre d'exercer au mieux sa mission,
- ✓ Suivre de façon rigoureuse et dans les délais indiqués les instructions données par le coordonnateur,
- ✓ Etablir le calendrier détaillé d'exécution et le plan d'organisation de chantier prévu au présent CCAP., en parfaite concordance avec le PGC et les instructions du coordinateur,
- ✓ Adresser au coordonnateur ou au Maître d'Ouvrage, selon les cas prévus par la loi, avant le début des travaux dans les 30 jours de la notification de l'ordre de service, son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et en faire l'obligation à tous les sous-traitants dans les conditions fixées au présent CCAP. Ce PPSPS devra respecter en tout point les prescriptions réglementaires Fournir gratuitement et dans les délais et formes indiqués par le coordonnateur, tous documents nécessaires à la constitution du "dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage".

L'entrepreneur devra participer selon les modalités prévues par la loi et ses décrets et arrêtés d'application au collège interentreprises santé sécurité et conditions de travail (CISSCT) s'il est prescrit réglementairement pour le présent chantier et en faire obligation à ses sous-traitants.

Au cas où il serait fait application de l'Article L263-1 Modifié par Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 7 JORF 1er janvier 1994 l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux ordonnances du juge des référés sans pouvoir, à ce titre, formuler une quelconque réclamation ou prétendre à une indemnité.

Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque les travaux sont exécutés à proximité des lieux habités ou fréquentés, ou qui méritent des protections au titre de la sauvegarde de l'environnement, l'entrepreneur prend, à ses frais et risques, les dispositions

nécessaires pour pallier, ou tout au moins réduire au maximum les gênes imposées aux usagers et aux voisins, et notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières.

Pour l'installation de ses chantiers, dépôts provisoires de matériels et matériaux, l'entrepreneur bénéficie de l'emprise du terrain qui est définie par le Maître d'Ouvrage. Lesdits emplacements doivent être remis en état par l'entrepreneur à la fin des travaux, avant l'expiration du délai d'exécution.
Si la superficie de l'emprise du terrain mis à disposition de l'entrepreneur pour l'installation de ses chantiers, dépôts provisoires de matériels et matériaux est insuffisante, celui-ci fait son affaire de la recherche des espaces qui lui seront nécessaires, de leur location, de leurs entretien et remise en état, et des sujétions pouvant résulter de leur éloignement du lieu des travaux. Les frais et incidents en résultant sont à la charge et compris dans le prix de l'entrepreneur titulaire.
Aucun dépôt de matériel ou matériaux et aucun atelier de chantier ne doivent être établis à l'intérieur des bâtiments, sauf disposition contraire du projet d'installation de chantier ou autorisation écrite spéciale du Maître d'Œuvre.

L'entrepreneur ne peut s'opposer ni prétendre à un supplément si des travaux confiés par le Maître d'Ouvrage à d'autres entreprises l'obligent à réduire les emprises mises à disposition de même que si ces travaux nécessitent la modification ou le déplacement des installations de chantier.

15.2.1 - Hygiène et sécurité sur le chantier

Toutes les mesures d'organisation, de sécurité et d'hygiène prescrites par les textes réglementaires sont à la charge de l'entrepreneur. Il pourra être mis à sa disposition à titre gracieux des locaux pour le personnel de son entreprise. Dans ce cas, il lui appartiendra de prendre toutes dispositions utiles pour rendre ces locaux conformes aux règlements et aux conventions collectives en vigueur.

Les mesures particulières concernant la sécurité et l'hygiène sont prises par l'entrepreneur lorsque la durée des travaux sur le chantier et leur importance les rendent nécessaires dans le cadre des lois et arrêtés en vigueur.

L'entreprise devra se conformer à l'ensemble des demandes du PGC (Plan Général de Coordination) établies par le coordonnateur SPS.

Attestation de formation de risque amiante

En fonction des observations émises dans les RAAT les prestations peuvent nécessiter des interventions sur des matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (art. R4412-144 et suivants du code du travail), les personnels intervenant sur les sites (opérateurs de chantier et encadrement) doivent avoir bénéficié de la formation au risque amiante prévue à l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante. Les titulaires fourniront les attestations de formation dite de « sous-section 4 » pour ces personnels dans un délai de 3 (trois) semaines à compter de la notification du marché ; à défaut, le marché sera, après mise en demeure restée infructueuse, résilié pour faute du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.

Le Titulaire dote l'ensemble de son personnel d'un vêtement de travail, et de toutes les protections nécessaires. Tous les personnels d'intervention doivent porter un insigne spécifique de leur entreprise. Le Titulaire désigne un responsable technique et administratif (RTA) qui doit être accepté par le maître d'ouvrage et qui est l'interlocuteur direct et habituel du maitre d'ouvrage. Afin de satisfaire aux obligations de résultat et de qualité fixées au présent marché, le Maître de l'Ouvrage ou son représentant se réserve le droit à tout moment et sans avoir à en justifier de demander :

- ✓ Le remplacement de tout membre du personnel du Titulaire ou même de lui refuser l'accès des lieux en tout ou partie,

- ✓ Le renforcement en qualification du personnel du Titulaire.

Le Titulaire est réputé connaître parfaitement les ouvrages pris en charge par lui. En conséquence, il renonce à faire état de difficultés provenant de la qualité du matériel ou de tout autre motif. Le Titulaire est responsable du respect des réglementations relatives aux matériels pris en charge et visant les économies et l'utilisation de l'énergie.

Il aura l'obligation d'informer le Maître de l'Ouvrage de toute nouvelle disposition d'ordre réglementaire. Le Titulaire est responsable dans l'exercice de son exploitation, de la conformité des installations avec les réglementations en vigueur, notamment sur le plan de la sécurité du travail et des personnes, des économies d'énergie et de l'antipollution, pendant la durée de son contrat.

Si l'installation ou les locaux mis à sa disposition viennent à cesser d'être conformes à la législation ou réglementation en vigueur consécutivement à une modification de celle-ci, le Titulaire dès qu'il en a connaissance doit le porter par écrit à la connaissance du Maître de l'Ouvrage, lequel est tenu d'y porter remède aussi rapidement que possible.

Le personnel du Titulaire devra se conformer strictement aux consignes éventuelles du Maître de l'Ouvrage, notamment en ce qui concerne les conditions d'exploitation, l'accès aux différents locaux et, le cas échéant, les relations avec le Public. Toutes modifications des installations confiées au Titulaire pendant la durée du contrat, devront être soumises à l'approbation préalable du Maître de l'Ouvrage. Les travaux sont exécutés sous la direction du Titulaire qui doit se conformer strictement aux éventuelles prescriptions du Maître de l'Ouvrage.

Le Titulaire est responsable de ses agents, en toutes circonstances, et pour quelque cause que ce soit. Il est responsable des accidents survenus par le fait de son personnel et des dégâts produits à l'occasion de l'exécution des travaux. Pendant toute la durée d'exécution du marché, le Titulaire est responsable des dommages qui pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont il assure l'exploitation.

Le Titulaire prend à sa charge tous les risques de responsabilité civile (accidents, incendies, explosions, vols, actes de vandalisme, dégradations et malveillance, émanation de fluides toxiques et risques de pollution, etc.), découlant de l'exploitation qui lui est confiée.

Le Titulaire doit en outre assurer pendant toute la durée d'exécution du marché :

- ✓ La couverture du risque général de responsabilité civile, encouru dans l'exercice de son activité en cas d'accident et de dommages causés aux tiers,

- ✓ La couverture de tous les risques d'accidents de quelque nature qu'ils soient, encourus par lui dans l'exercice de son activité.

A cet effet, il doit contracter une assurance prenant effet au moins à la date du début d'exécution du marché, dont la ou les polices devront être souscrites au plus tard à la prise en charge de l'exploitation par le Titulaire, un exemplaire étant remis au Maître de l'Ouvrage revêtu des signatures des parties contractantes dans un délai de quinze jours suivant la notification du marché tel que prévu à l'acte d'engagement.

Le Titulaire sera tenu de présenter annuellement au Maître de l'Ouvrage les attestations d'assurance couvrant ses risques de responsabilité civile. Sont exclus de sa responsabilité, sous bénéfice de preuve apportée par le Titulaire, les dommages dus :

- ✓ À l'intervention d'un tiers que le Titulaire n'a pas eu matériellement la possibilité d'empêcher,

- ✓ Au Maître de l'Ouvrage lui-même,

- ✓ Aux vices cachés de l'installation.

Le Maître de l'Ouvrage, par le présent contrat, subroge le Titulaire dans ses droits et actions nés ou à naître à l'encontre des constructeurs, des fournisseurs, des installateurs, des exploitants antérieurs et de tout tiers responsable ou estimé responsable d'une avarie ou d'un dommage survenant aux installations dont il a la charge.

S'il s'agit de dommages mettant en jeu la responsabilité biennale ou décennale de l'installateur, des fournisseurs et (ou) des constructeurs ou la responsabilité d'un tiers, le Titulaire fera son affaire de toute action amiable ou contentieuse à leur encontre.

15.2.1.1 - Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leur accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
Ces locaux comprennent les vestiaires, les douches, des sanitaires et des lieux de restauration bénéficiant de l'éclairage naturel. Leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des conventions collectives en vigueur.
Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l'entrée du chantier dans les conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

15.2.1.2 - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)

La réalisation des travaux imposés en application la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et son décret d'application n° 94-1159 du 26 décembre 1994, de la l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 et le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008, est exécutée par le titulaire et aux frais de l'entrepreneur chargé du Gros œuvre et compris dans son prix pour les dispositions suivantes sont applicables :

- ✓ Chaque intervenant est tenu d'établir à ses frais un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé concernant l'intervention de son personnel sur le chantier et l'adresser au Coordonnateur S.P.S. dans un délai de 30 jours à compter de la notification du marché. Ce P.P.S.P.S. doit :
  ⇒ Intégrer les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé des sous-traitants éventuels et de tous les intervenants sur le chantier.
  ⇒ Tenir compte des renseignements fournis dans le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.).

L'application des clauses précédentes ne libère pas l'entrepreneur de ses responsabilités en matière d'accident du travail. Par conséquent, chaque intervenant a sa part de la police du chantier et de la sécurité, tant en ce qui concerne les dispositions propres à son personnel et au travail que celui-ci exécute, que vis à vis des personnes dont la présence est justifiée sur les lieux des travaux.
Il doit également prendre les dispositions nécessaires pour éviter le vol ou la détérioration des objets personnels de ses ouvriers.

Aucune novation n'est apportée aux clauses précédentes si une Société de Prévention contre les accidents du travail est chargée, par les entrepreneurs ou organismes habilités, de surveiller le matériel utilisé sur le chantier.

Le Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail, ni les entrepreneurs, ne pourront s'opposer à la visite du chantier par les futurs occupants, à condition que ceux-ci soient accompagnés par un représentant ou mandataire du Maître d'Ouvrage.

15.3 - Exécution des travaux

15.3.1 - Prise de possession du site

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre :

- ✓ Avoir pris connaissance de tous les plans et des documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que du lieu d'implantation des installations projetées et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux ;
- ✓ Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des installations et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;
- ✓ Avoir examiné toutes les indications des documents du dossier d'appel d'offres, notamment celles données par les documents graphiques et le CCTP, rapports et s'être assuré qu'elles sont suffisantes et concordantes, s'être entouré de tous les renseignements complémentaires auprès du maître d'œuvre et avoir pris tous renseignement utiles, notamment en ce qui concerne les travaux exécutés simultanément par les services publics et les concessionnaires de réseaux (ERDF, Télécom, Compagnie des Eaux, etc.).

15.3.2 – Rendez-vous de coordination - rendez-vous de chantier

L'entrepreneur convoqué est tenu d'assister aux rendez-vous organisés à la demande du Maître d'Œuvre.

L'entrepreneur assiste aux rendez-vous de chantier, dont la fréquence sera fixée à l'ouverture du chantier.

Il est tenu également d'assister aux rendez-vous exceptionnels organisés hors de ceux précités et pour lesquels il est régulièrement convoqué.

Le titulaire désigne une personne habilitée à l'engager pour les besoins de l'exécution du marché et à recevoir les instructions du Maître d'œuvre et du Maître d'Ouvrage.

L'entrepreneur peut se faire remplacer à ces rendez-vous par un représentant qualifié ayant le même pouvoir d'engager l'entreprise.

Il est tenu sur le chantier un cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les procès-verbaux de rendez-vous de chantier, mention explicite étant faite des présents, et sur lequel le Maître d'Œuvre inscrit toutes les instructions ou observations ne faisant pas de sa part l'objet de notifications écrites par une voie différente.

L'entrepreneur est tenu, à chaque rendez-vous de chantier, de prendre connaissance des inscriptions portées sur ledit cahier.

Les frais de reproduction et de diffusion des comptes-rendus de chantier ou de coordination sont à la charge de l'entrepreneur titulaire.

15.3.3 – Signalisation et déviations - entretien du domaine public

Des itinéraires obligatoires pour la circulation des véhicules peuvent être imposés pour la desserte du chantier. Ils sont indiqués à l'entrepreneur avant le démarrage du chantier. Au cours des travaux, ces itinéraires peuvent être modifiés selon les besoins et notifiés à l'entrepreneur sans que celui-ci puisse prétendre à une indemnité.

15.3.4 – Dégradations causées aux voies publiques et aux espaces privés extérieurs aux limites de l'opération

Par dérogation à l'article 34.1 du CCAG-Travaux., les contributions et réparations pour les dégradations aux voies publiques sont entièrement supportées par l'entrepreneur.

Les contributions ou réparations éventuellement dues pour les dégradations causées aux espaces privés intérieures ou extérieurs aux limites de l'opération, sont à la charge de l'entrepreneur.

15.3.5 – Autorisations

A l'exception du permis de construire, et **par dérogation à l'article 31.3 du CCAG-Travaux**., c'est l'entrepreneur qui fait son affaire des démarches nécessaires à l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet de son marché.

L'entrepreneur fait son affaire auprès des Administrations et Services compétents de toutes démarches, autorisations, enquêtes et autres interventions ayant trait au chantier et en supporte, en tant que besoin, les incidences financières.

15.3.6 – Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi

Par dérogation à l'article 37.2 du CCAG-Travaux. L'entrepreneur disposera d'un délai de 10 jours après l'ordre de mise en demeure. A défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, le maître d'œuvre appliquera les mesures définies au dit article. Parallèlement à ces mesures, l'entrepreneur se verra appliquer les pénalités définies au présent CCAP.

15.3.7 – Nettoyage

Le chantier et ses abords doivent être maintenus propres et nets de tous déchets durant les périodes d'exécution.

Les gravois et déchets sont stockés dans des bennes disposées par le titulaire selon le plan des installations de chantier.

Les bennes remplies sont évacuées au fur et à mesure des besoins par et aux frais de l'entrepreneur titulaire.

En application du présent CCAP, dès que le retard apporté à la réalisation des opérations de nettoyage atteint deux jours, le Maître d'Œuvre peut, sans mise en demeure, faire procéder à ces opérations de nettoyage par toute entreprise de son choix, les frais en résultant étant supportés par l'entrepreneur déficient sans que celui-ci ne puisse émettre une quelconque opposition sur le mode de réalisation et sur le coût de ces travaux.

15.3.8 – Chauffage de chantier (préchauffage)

Le préchauffage a pour objet :

a) D'obtenir dans les locaux, les températures minimales ainsi que le degré hygrométrique maximum requis pour la réalisation des travaux de certains corps d'état.
b) D'obtenir dans les locaux réputés achevés, une température et un degré hygrométrique garantissant la bonne conservation des prestations réalisées.

Le préchauffage est assuré par l'entreprise générale, chargée de le réaliser au titre de son marché, y compris toutes les alimentations et raccordements nécessaires.

En fonction de l'objet du préchauffage, celui-ci a lieu par local et par zone déterminés par le Maître d'œuvre.

L'entrepreneur titulaire a, à sa charge, la conduite et la surveillance des installations de préchauffage.

Ces installations sont couvertes par une police spéciale d'assurance contractée par l'entrepreneur titulaire ou de chauffage, suivant le mode de dévolution du marché comme indiqué ci-avant, pour couverture des risques encourus. Les primes de cette police spéciale d'assurance sont à la charge soit du titulaire, soit de l'entrepreneur chargé des travaux de chauffage, et devront être soumises au Maître d'œuvre.

Les frais résultants d'une isolation complémentaire provisoire des locaux et les frais de consommation (eau, électricité, combustible...) sont aux frais exclusifs de l'entreprise générale.

15.3.9 Reportages photographiques

Ils ont pour but la représentation visuelle de l'évolution du chantier qui sera matérialisée par la prise mensuelle de six vues repérées et datées dont les épreuves couleurs de format 18 x 24, seront fournies à raison de 2 exemplaires au Maître d'Ouvrage et 2 exemplaires au Maître d'Œuvre. Ces vues devront être exemptées de tous droits de propriété et de reproduction.

Les frais résultants des reportages photographiques sont supportés par l'entrepreneur chargé de l'organisation collective et matérielle du chantier et compris dans ses prix.

15.3.10 – Dépenses communes - compte prorata

Ils sont à la charge de l'entreprise générale et gérés par elle.

15.3.10 – Certification Habitat & Environnement

Sans Objet.

ARTICLE 16 - CONTROLES - RECEPTION DES TRAVAUX

16.1 - Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux

16.1.1 – Contrôles et essais

Les essais et contrôles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les CCTP sont assurés aux frais de l'entrepreneur par l'organisme ou le laboratoire désigné ou agréé.

Il est rappelé que sont également à la charge de l'entrepreneur les essais et vérifications de fonctionnement des installations tels que définis aux attestations d'essai de fonctionnement de l'Agence Qualité Construction.

En accord avec le Maître d'Ouvrage, le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par le marché :

- ✓ S'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés par le maître d'ouvrage.
- ✓ S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maître d'Ouvrage.

Par dérogation à l'article 38 du CCAG-Travaux., si les essais et/ou contrôles prévus au marché ou demandés par le Maître d'Œuvre s'avèrent négatifs ou défectueux, ils sont mis en totalité à la charge de l'entrepreneur défaillant ainsi que tous essais et/ou contrôles nécessaires pour conduire à un résultat positif.

16.1.2 – Vérification technique

Il est rappelé l'obligation pour les constructeurs de procéder pendant la période d'exécution des travaux aux vérifications techniques leur incombant aux termes de la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 sur l'assurance.

En particulier, ils doivent, pendant la période de préparation, définir leur programme de contrôle interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

16.1.3 – Exigences liées à l'Environnement et à la Réglementation thermique et acoustique

Le contrôleur technique agréé et désigné par le Maître d'Ouvrage s'assurera, dans le cadre de ses missions PHH (relative à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation) et TH (relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie), des conformités thermique et acoustique du projet réalisé par rapport aux prévisions entrant dans le calcul du prix de référence des logements.

Les frais entraînés pour la réalisation des essais, contrôles et mesures visant à s'assurer de la conformité thermique (notamment tests de perméabilité à l'air à la fin du clos et couvert et en fin de chantier) et de la conformité acoustique du projet, et en dérogation à l'article 24.8 du CCAG-Travaux, les frais de déplacement ainsi que ceux résultant du coût de la vérification des "dossiers techniques préalables", sont à la charge et compris dans le prix de l'entreprise générale.

16.2 - Réception

La réception des travaux, objets du présent marché, aura lieu dans les conditions de l'article 41 du CCAG – Travaux, sous réserve de la réalisation des essais prévus dans le présent CCAP et de l'application de l'article 17.3 « documents à fournir après exécution » ci-après du présent CCAP.

La réception des travaux est conditionnée par la fourniture des pièces au présent CCAP, fourniture qui doit impérativement être préalable ou simultanée avec le procès-verbal des OPR établi par le maître d'œuvre en application de l'article 41.1 du CCAG – Travaux.

16.2.1 – Levées des réserves

Les réserves notifiées lors de la réception devront être levées dans un délai de 1 mois suivant la réception, sauf celles concernant la sécurité incendie et celles qui font l'objet de réserves dans le rapport final du contrôleur technique et coordonnateur SSI qui devront être levées avant la commission de sécurité.

Au cas où ces travaux ne sont pas faits dans les délais prévus, le maitre de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire après mise en demeure restée infructueuse.

16.2.2 – Réception partielle et garanties

Les épreuves prévues à l'article 41 du CCAG sont précisées dans le CCTP.

Il appartient à l'entrepreneur d'adresser au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Œuvre la lettre recommandée mentionnée au 41.1 du CCAG.

Pour certains corps d'état, la réception peut être prononcée sous réserve de l'exécution concluante des épreuves prévues au CCTP.
Pour l'application de l'article 41.1.2 du CCAG, en cas de défaillance du maître d'œuvre pour diligenter les opérations préalables à la réception, c'est l'entrepreneur titulaire précité qui en informe le représentant du maître d'ouvrage.

En application de l'article 41.6 du CCAG., lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons dans le délai d'un mois suivant la date de réception, conformément à l'article 1792.6 (3ème alinéa) du Code Civil.

Dans le cas où le délai contractuel se trouverait dépassé par la faute exclusive de l'entrepreneur, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de prendre possession des ouvrages ou parties d'ouvrages non encore terminés. Cette prise de possession intervient après un délai de quinze jours, suivant une mise en demeure d'achever les travaux adressés à l'entrepreneur. Il est alors procédé à l'établissement d'un état des lieux contradictoire. La réception de ces ouvrages ou parties d'ouvrages ne peut être obtenue que dans les conditions fixées au paragraphe ci-avant.

16.3 - Documents fournis après exécution

Conformément à l'article 40 du CCAG -Travaux, outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application de l'article 29.1 du CCAG TRAVAUX, le titulaire remet au maître d'œuvre les documents au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux.

La fourniture de ces pièces conditionne la décision de réception.

Dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux, les autres éléments du Dossier des Ouvrages Exécutés et ceux nécessaires au coordonnateur S.P.S. pour la constitution du Dossier des Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage (D.I.U.O)) sont établis et remis au Maître d'Ouvrage.

En complément de l'article 40 du CCAG – Travaux et suivant le présent du CCAP le titulaire remet les suivants :

a) Les DOE comportent :
- ✓ Plans et autres documents conformes à l'exécution :
- ✓ Notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, rédigées en langue française.
- ✓ la liste référencée des appareils installés, accompagnés du listing des pièces détachées en vue de leur remplacement éventuel avec indication des noms et adresses des fournisseurs.
- ✓ Plans de recollement des ouvrages exécutés

b) Dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux, l'entrepreneur remet les documents nécessaires au coordonnateur S.P.S. pour la constitution du Dossier des Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage (D.I.U.O)

c) Le dossier des pièces à produire en vue du contrôle du respect des règles générales de construction prescrites par les textes pris en application de l'article L 111-3 du Code de l'Urbanisme, et en application de l'article L151-1 du Code de la Construction et de l'Habitation doit être constitué dès le démarrage du chantier et mis à jour à l'avancement des travaux, pour être transmis à l'autorité administrative compétente en cas de contrôle.
En particulier, devront être fournis :
- ✓ Les notes de calculs des différents ouvrages,
- ✓ Les plans côtés de tous les réseaux extérieurs et intérieurs avec leurs caractéristiques techniques,
- ✓ Les plans de réseaux de courant forts,
- ✓ Les plans de réseaux de courant faibles (alarmes, télévision, téléphone…)
- ✓ Les plans des installations de chauffage et ventilation,
- ✓ Les notes techniques (définition, typologie, caractéristiques des appareils, matériels et matériaux utilisés…)
- ✓ Les notices de fonctionnement et d'entretien de ces mêmes matériels sous la forme d'un plan d'entretien (durée de vie, fréquence de renouvellement…), installations soumises aux contrôles techniques,
- ✓ Les attestations AQC

Toutes les pièces à fournir après exécution et objet du présent article, contrôlées, vérifiées par le maître d'œuvre, le bureau de contrôle et le C.S.P.S., et donc à joindre, seront en outre à fournir en 7 (SEPT) exemplaires papier dont un reproductible ainsi que sur support informatique en 7 exemplaires pliés au format A4 (en version des logiciels informatiques en vigueur et reproductible au format WORD pour les textes ; EXCEL pour les tableaux et CD ROM séparé pour les pièces graphiques).

Pour les équipements techniques, l'entrepreneur a obligation d'instruire et de former, pour la mise en exploitation, le personnel technique et de service qui sera mis à sa disposition à cet effet par le Maître d'Ouvrage. Cette obligation peut intervenir durant le délai global d'exécution et/ou durant la période de garantie.

16.4 - Délai de garantie

Le délai de garantie obligation de parfait achèvement est fixé à UN (1) an. La garantie court à compter de la date d'effet de la réception définitive de l'achèvement complet de l'ensemble de l'opération.

Sauf cas d'urgence précisé par le Maître d'Ouvrage, les travaux prévus aux b) et c) de l'article 44.1 du CCAG. doivent être exécutés dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle ils ont été signalés Cette clause ne préjuge pas du droit de prolongation prévu par l'article 44.2 du CCAG-Travaux.

Dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement (deux ans), l'entrepreneur est tenu d'effectuer une visite hebdomadaire pendant le premier mois suivant la réception afin de remédier aux désordres. Il en sera de même une fois par mois à partir du deuxième mois suivant la réception.

Deux mois avant l'achèvement du délai de garantie, une visite a lieu en présence du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre et de l'entrepreneur afin de constater qu'aucun désordre ne subsiste ou au contraire d'en établir la liste aux fins d'effectuer les travaux nécessaires pour y remédier dans les délais précisés ci-avant.

S'il n'a pas été remédié aux désordres ou imperfections régulièrement notifiés avant l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est astreint à proroger contractuellement sa garantie jusqu'à la disparition des désordres ou imperfections. Cette prorogation n'est subordonnée à aucune formalité particulière et résulte de la seule constatation de l'existence des désordres ou imperfections à la date d'expiration du délai de garantie.

16.5 - Garanties particulières

Sans objet

17 - ASSURANCES

Dans la mesure où les garanties préconisées ou souscrites par le maître de l'ouvrage sont accordées selon des clauses et conditions en particulier de délimitation, de montant de garantie, de franchise et d'exclusion, leur souscription ne saurait en aucune façon exonérer les entrepreneurs de leur responsabilité, ni être analysée comme une quelconque limitation de responsabilité.

A cet égard, l'entrepreneur renonce à tout recours à l'égard du maître d'ouvrage en ce qui concerne l'application des polices souscrites par ce dernier pour le compte des constructeurs. En cas de sous-traitance acceptée par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur s'engage à obtenir de son sous-traitant la même renonciation à recours au bénéfice du maître de l'ouvrage.

Toutes les polices devront être souscrites auprès d'entreprises d'assurance, au sens des articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances.

17.1 - Assurances de chantier

17.1.1 - Police tous risques chantier

Le maître de l'ouvrage ou son mandataire se réserve le droit, sans y être, nullement tenu, de souscrire, tant à son profit qu'à celui éventuellement de l'ensemble des locateurs d'ouvrage une police de type tous risques chantier des dommages matériels aux ouvrages en cours de construction et éventuellement la responsabilité vis-à-vis des tiers pendant cette période. L'entrepreneur devra néanmoins conserver sa police individuelle de responsabilité de droit commun telle que décrite ci-avant.

La police comportera une franchise qui, en cas de sinistre, sera supportée intégralement par l'entreprise responsable de celui-ci ou, en cas de pluralité de responsables, au prorata des responsabilités déterminées.

Dans le cas où aucune responsabilité ne pourrait être déterminée, la franchise sera imputée au(x) titulaire(s) du (ou des) prestation(s) concernée(s), au prorata du coût de la réparation des dommages affectant celle(s)-ci.

Si l'entreprise responsable du sinistre, à défaut l'entreprise titulaire de la prestation sinistrée, ne prend pas en charge la réparation du sinistre, la franchise ou son prorata sera prélevé sur sa situation de chantier ou celle du mandataire du groupement, à charge pour ce dernier de recourir contre ladite entreprise.

S'agissant du versement des indemnités au titre de la police tous risques chantier, il est d'ores et déjà expressément convenu que les indemnités seront versées par l'assureur au seul maître de l'ouvrage à charge pour lui de les verser ensuite aux entreprises concernées sur présentation des situations de travaux de réparation ou de reconstruction correspondante validée par le maître d'œuvre.

17.1.2- Police RC décennale collective

Dès lors que les travaux entrent dans le champ d'application de l'obligation d'assurance au titre des articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances, l'entreprise souscrira une police RC décennale collective dénommée communément Contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD).

17.2 - Assurances individuelles de l'entreprise

Quelles que soient la nature et l'importance de leurs marchés, toutes les entreprises participant aux travaux devront être titulaires au minimum des garanties énoncées ci-après, ces garanties devant être adaptées à la consistance et aux caractéristiques de l'ouvrage ainsi qu'aux risques encourus.

17.2.1 - Police de responsabilité décennale et risques annexes

Pour les ouvrages autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, le titulaire souscrit l'assurance décennale obligatoire visée à l'article L. 241-1 du code des assurances.
Pour les ouvrages de construction non soumis à l'obligation légale d'assurance décennale, mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances le titulaire doit également contracter une assurance de responsabilité décennale et les stipulations suivantes lui sont également applicables conformément à l'article 8.1.2 du CCAG,

Les stipulations de cette police devront être au minimum conformes aux dispositions légales et réglementaires relatives à l'assurance obligatoire dans le domaine de la construction : articles L. 241-1, L. 243-1-1, L. 243-9 et A. 243-1 annexe I du Code des assurances tel qu'il résulte de l'arrêté du 19 novembre 2009.

Cette police doit au minimum comporter la garantie :

a) Des risques d'effondrement et/ou menace d'effondrement avant réception
b) De la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil
c) De bon fonctionnement minimal de deux ans des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-3 du Code civil
d) Des dommages immatériels consécutifs à des sinistres découlant des alinéas b) et c) ci-dessus
e) Avec extension aux dommages consécutifs aux travaux neufs subis par les parties anciennes de la construction hormis celles qui, totalement incorporées dans l'ouvrage neuf, en deviennent

techniquement indivisibles et donc couvertes au titre des garanties obligatoires (dans le cas d'opérations de travaux existants).

Conformément aux dispositions de l'article A. 243-1 annexe I du Code des assurances tel qu'il résulte de l'arrêté du 19 novembre 2009, l'ensemble des polices et/ou garanties couvrant la RC décennale à justifier doit avoir pris effet au plus tard à la date d'ouverture du chantier attestée par la déclaration d'ouverture de chantier (DOC) au sens de l'article R. 424-16 du Code de l'urbanisme. En cas de travaux ne relevant pas d'une DOC, sera considérée comme date de référence la date du commencement des travaux par le premier entrepreneur intervenant sur le chantier du maître d'ouvrage, tel que mentionnée sur l'ordre de service correspondant. A défaut d'ordre de service, c'est la date effective de commencement des travaux qui sera retenue.

L'entrepreneur doit être en mesure de produire à la signature de son marché une attestation émanant de sa compagnie d'assurance comportant les rubriques suivantes :

- Le visa des articles sur l'assurance obligatoire en matière de construction (article L. 241-1 du Code des assurances)
- Les DOC couvertes
- La liste des activités couvertes au titre de la police
- Le visa du chantier pour lequel les garanties sont délivrées
- L'abrogation de la règle proportionnelle de capitaux en cas de variation à la hausse du montant des travaux par rapport au coût prévisionnel déclaré
- Le montant des garanties dès lors qu'un CCRD est souscrit.

Elle devra en outre :

- Être valable à une date compatible avec la date de la DOC
- Ne comporter aucune réserve sur une éventuelle modification et/ou suppression et/ou résiliation en cours d'année.

Chaque entrepreneur devra également être en mesure de justifier de l'état d'assurance de ses sous-traitants à mesure de leur désignation. Les stipulations de la police desdits sous-traitants devront prévoir au minimum la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la RC décennale des constructeurs au sens de l'article 1792 et 1792-2 du Code civil et le déclenchement de la garantie par le fait dommageable au sens de l'article L. 124-5 du Code des assurances.

17.2.2 - Police de responsabilité de droit commun

Cette police doit garantir au minimum :

- Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les entrepreneurs sont susceptibles d'encourir vis-à-vis des tiers et du maître de l'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou après les travaux, conformément à l'article L. 124-5 du Code des assurances dans sa rédaction modifiée par la loi du 1er août 2003, ainsi qu'à l'article R. 124-2 du même code tel que modifié par le décret 2004-1284 du 26 novembre 2004 (JO 28 novembre p.20209).

Et être étendue :

- Aux dommages causés avant réception aux matériaux et éléments d'équipement destinés à être incorporés dans la construction ainsi qu'aux ouvrages ou parties d'ouvrage, par incendie, explosion ou eau, y compris ceux subis par les entrepreneurs eux-mêmes, même si ces dommages ont été causés par des événements fortuits ou de force majeure.

Et s'il y a lieu :

- Aux dommages causés notamment par accident, incendie, explosion, eau ou vol aux parties anciennes de la construction sur, sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant.

De même, l'exclusion de garantie au titre des dommages matériels à l'ouvrage devra se limiter à exclure « les dommages matériels relevant de l'obligation d'assurance instituée par la loi du 4 janvier 1978 affectant les travaux neufs que l'assuré réalise ».

S'agissant de la garantie des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis, la police ne devra pas comporter d'exclusion pour les dommages immatériels résultant de dommages mettant en jeu la RC décennale des constructeurs.

Cette assurance comportera au minimum les plafonds de garantie suivants :

Garanties	**Capitaux assurés**	
	Gros œuvre	Second œuvre
Pendant les travaux	**Par sinistre**	
Dommages corporels	7 600 000 euros	4 600 000 euros
Dommages matériels et immatériels dont :	4 600 000 euros	1 500 000 euros
▪ RC incendie, explosion, dégât des eaux	1 500 000 euros	750 000 euros
▪ Dommages aux existants	1 500 000 euros	750 000 euros
▪ Dommages immatériels non consécutifs	1 500 000 euros	150 000 euros
Après réception des travaux	**Par sinistre et par an**	
Tous dommages corporels, matériels, immatériels confondus dont :	4 600 000 euros	1 500 000 euros
Dommages immatériels non consécutifs	1 500 000 euros	150 000 euros

Les polices couvrant la responsabilité civile de droit commun doivent avoir pris effet au plus tard à la date de signature des marchés et faire l'objet de la délivrance d'attestations au cours du 1er trimestre de chaque année civile et ce, pendant toute la durée des interventions.

17.2.3 - Dispositions communes

Aucun règlement ne sera effectué par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur si celui-ci ne produit pas les justificatifs susmentionnés à bonne date.

Il est, en outre, rappelé que chaque entrepreneur s'engage à fournir la justification des qualifications professionnelles dont il dispose, lesquelles doivent impérativement correspondre aux travaux qui lui sont confiés.

L'entrepreneur s'engage à fournir au maître de l'ouvrage tous les éléments qui pourraient être demandés par l'assureur du maître de l'ouvrage pour la souscription de la police dommages-ouvrage.
En cas de sous-traitance acceptée par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur s'engage à obtenir de ses sous-traitants tous les éléments qui pourraient être demandés par l'assureur du maître de l'ouvrage.

L'entrepreneur s'interdit formellement, sans en avoir averti préalablement par écrit le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, de réaliser des travaux de construction ne respectant pas les normes en vigueur en France en matière de construction, dont notamment les normes NF, NF DTU ou NF EN ou les règles professionnelles figurant dans la liste de l'annexe 2 de la publication semestrielle, la C2P (Commission prévention produits mis en œuvre) de l'agence Qualité construction.

Par ailleurs, sera supportée par le/les entrepreneur(s) concerné(s) toute surprime qui serait appliquée au titre de l'une ou l'autre des polices souscrites par le maître d'ouvrage, en raison notamment :

- D'absence ou d'insuffisance de qualifications
- L'utilisation de techniques ne respectant pas les normes en vigueur en France en matière de construction
- De non-respect des exigences posées par le présent marché en termes de plafond de garantie au titre de la police RC décennale
- De validité des attestations présentées par l'entreprise, sur la base des critères posés par le présent marché et ci-dessus stipulés
- De réserves non levées du bureau de contrôle et/ou figurant au PV de réception.

En outre, la fourniture des justificatifs et l'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations imposées par la clause assurance du présent marché constituent une clause déterminante du marché.

En cas de non-respect par l'entrepreneur de ses obligations au titre du présent article, le maître de l'ouvrage disposera de la faculté de résilier le marché aux torts de l'entreprise.

17.3. Justifications à fournir par l'entrepreneur et ses sous-traitants

- **Attestations d'assurance :**

En dérogation à l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, l'entreprise générale et ses sous-traitants remettront avant la signature du marché, une attestation pour chacun des marchés visés aux compagnie(s) d'Assurance(s) certifiant :

- ✓ Qu'ils s'appliquent au chantier sur lequel ils sont amenés à travailler,
- ✓ Qu'ils comportent l'avenant ou les avenants nécessaire(s) à leur apporter toutes les garanties mentionnées ci-dessus.
- ✓ Que l'assuré est à jour du paiement de ses primes. L'entreprise générale et ses sous-traitants devront justifier à tout moment, sur simple demande du Maître de l'Ouvrage, du paiement de leurs primes et ce, jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement. Tout versement d'acompte sur situation pourra être différé si l'entrepreneur ne peut fournir les justifications demandées. Le remboursement de la retenue de garantie ainsi que le règlement pour solde ne pourront être effectués que sur production par l'entrepreneur du quitus des assureurs justifiant de l'entier paiement des primes et de la régularité des Polices.
- ✓ Les entrepreneurs devront également transmettre au Maître d'Ouvrage toute attestation d'assurance relative à la garantie des ouvrages, parties d'ouvrages, éléments d'équipements dénommés « Composants ».

- **Déclaration de sinistres :**

Dans le cadre du présent marché, l'entrepreneur est tenu de déclarer à son Assureur, sur demande du Maître de l'Ouvrage, tout sinistre relatif à des dommages survenant durant la période de garantie de parfait achèvement, visée à l'article 1792-6 du Code Civil de nature à entraîner sa responsabilité au regard des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil ainsi que sa garantie au regard de l'article 1792-3 dudit Code.

- **JUSTIFICATIFS :**

Les entrepreneurs doivent justifier que les assurances prévues aux articles précédents sont bien en état de validité ceci même après achèvement des travaux, et ce jusqu'à l'extinction de la garantie décennale.

Aucun règlement pour solde ne sera effectué au profit d'une entreprise qui ne pourrait produire un quitus des assureurs attestant que celle-ci a intégralement réglé la part qui lui incombe.
Au cours des travaux, les documents suivants sont à fournir :

- ✓ Une copie en 3 exemplaires de la déclaration d'ouverture de chantier ci-dessus, est à joindre à la première situation,
- ✓ Tous les 3 mois, les entrepreneurs doivent joindre, en 3 exemplaires à leur situation, une copie de leur quitus de versement de primes au titre des assurances ci-dessus, en même temps qu'un certificat de qualification O.P.Q.C.B. valide au mois de la situation.

Aucun règlement ne sera effectué en l'absence des justifications ci-dessus.

ARTICLE 18 – CONFIDENTIALITE-PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

18.1 – Confidentialité

Les stipulations de l'article 5.1 du CCAG s'appliquent.

18.2 – Protection des données personnelles

En dérogation à l'article 5.2 du CCAG-Travaux., les modalités de protection et de sécurité des données personnelles s'imposant aux titulaires figurent à l'annexe 1 de l'acte d'engagement.

En cas de manquements à ses obligations, le titulaire encourt une pénalité prévue à l'article 11 du présent CCAP.

En cas de manquements aux obligations du titulaire en matière de confidentialité et protection des données personnelles, le maître d'ouvrage peut user de la faculté de résilier de plein droit le marché aux torts exclusifs du titulaire conforment aux articles 5.2 du CCAG et 50 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 19 – CLAUSE DE REEXAMEN

Il est précisé que le présent marché pourra être modifié, conformément à l'article R. 2194-1 du Code de la commande publique, pour prendre en compte les éléments suivants :

- ✓ Achats ou ventes, par l''Office par le présent marché, d'ensembles immobiliers concernés par la prestation ;

- ✓ Impact d'une crise imposant toute mesure exceptionnelle empêchant le titulaire de réaliser l'ensemble des prestations qui relèvent du présent marché.

Dans ce contexte, le Maître d'ouvrage initiera la demande de réexamen par tout moyen auprès des titulaires, qui fourniront dans un délai raisonnable, une réponse "adaptée" (en plus ou moins-value) aux conditions économiques du marché conclu initialement entre les parties.

En cas d'absence de consensus sur les modalités de ce réexamen, le Maître d'ouvrage se réserve la possibilité de lancer une nouvelle procédure pour répondre au besoin.

L'entrée en vigueur de la modification sera indiquée au titulaire par simple notification du Maître d'ouvrage.

ARTICLE 20 - CHANGEMENT DANS L'ENTREPRISE

Conformément à l'article 3.4.2 du CCAG-Travaux, le Titulaire se doit d'informer sans délai l'Acheteur des modifications ou changements importants dans la forme de sa société.

Le Titulaire du marché s'engage à transmettre à l'Acheteur, les différents documents précisant les modifications intervenues.

L'information doit être communiquée à l'Acheteur par le Titulaire dès qu'il en a connaissance et les documents transmis dès leur établissement.

ARTICLE 21 - REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire doit être communiqué immédiatement à l'acheteur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, l'Acheteur adresse à l'administrateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire en cas de procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L. 627-2 du code du commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L. 622-13.

En cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai peut être prolongé ou raccourci si avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

ARTICLE 22 - AJOURNEMENT DES TRAVAUX

Les stipulations de l'article 53 du CCAG-Travaux s'appliquent.

ARTICLE 23 - DIFFERENTS ET LITIGES

23.1 - Le règlement amiable

Le règlement amiable est un préalable obligatoire pour le règlement de tout litige.

Le représentant du Pouvoir adjudicateur et le Titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché, conformément à l'article 55 du CCAG-Travaux.

Lorsque le Pouvoir adjudicateur et le Titulaire ne parviennent à régler le différend, ils privilégient le recours à un comité consultatif de règlement amiable, à la conciliation, à la médiation, notamment auprès du médiateur des entreprises, ou à l'arbitrage, dans les hypothèses et les conditions prévues par le code delà commande publique. La partie qui saisit d'un différend le comité consultatif de règlement amiable compétent supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé une, dans l'attente du règlement amiable définitif du différend.

La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prise par le Pouvoir adjudicateur sur l'avis du comité.

De même, la saisine d'un conciliateur ou d'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prise après conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur ou le médiateur de l'échec de sa mission.

23.2 - La procédure contentieuse

À l'issue de la procédure sus décrite, si le titulaire saisit le tribunal compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans le mémoire en réclamation.

Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par l'acheteur ou de la décision implicite de rejet pour porter ses réclamations devant le tribunal compétent.

Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.

ARTICLE 24 - RESILIATION DU MARCHÉ

Après deux carences dûment constatées dans la mise en œuvre des prestations visées au CCAP, l'Office se réserve le droit de résilier de plein droit le marché sans que le titulaire puisse prétendre à une quelconque indemnité.

La date d'effet de cette résiliation interviendra sous les quinze (15) jours à partir de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par le Maître d'Ouvrage à l'entrepreneur, après mise en demeure préalable et sans observation du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur peut en outre se prévaloir des stipulations du Chapitre 7 du CCAG-Travaux et se réserve la possibilité de faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues au marché aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui par sa nature ne peut souffrir d'aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire. L'augmentation des dépenses par rapport au prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

Par dérogation à l'article 50 du CCAG-Travaux, les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement à la personne publique par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse à l'administrateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger l'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas de la procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article 3 de la loi. En cas de réponse négative, ou en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge-commissaire a accordé à l'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de la décision de l'administrateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution du marché ou à l'expiration du délai d'un mois cité ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressément le maintien de l'activité de l'entreprise.

Dans cette hypothèse, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

ARTICLE 25 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux articles du CCAG-Travaux, figurant au présent CCAP, qui n'auraient pas été reportées au sein de la liste récapitulative ci-dessous trouvent néanmoins à s'appliquer et ce, par dérogation à l'article 1 du CCAG précité :

L'article du CCAP	Déroge à l'article du CCAG-Travaux
2.1	4.1
7.1	17.3
7.3.3	10.5
10	19.2.1
10.1	19
10.3	19.3
13.1.3	28.3
15.3.4	34.1
15.3.5	31.3
15.3.6	37.2
16.1	38
16.1.3	24.8
17.3	8.1.3
18.2	5.2
24	50
25	1